



Официальная правовая информация

Информационно-поисковая система "ЭТАЛОН-ONLINE", 20.05.2026

Национальный центр законодательства и правовой информации
Республики Беларусь

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

9 июля 1999 г. № 275-З

Принят Палатой представителей 2 июня 1999 года

Одобен Советом Республики 24 июня 1999 года

Изменения и дополнения:

[Закон Республики Беларусь от 8 мая 2002 г. № 98-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 55, 2/847);

[Закон Республики Беларусь от 24 июня 2002 г. № 112-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 75, 2/861);

[Закон Республики Беларусь от 4 января 2003 г. № 173-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 8, 2/922);

[Закон Республики Беларусь от 14 июля 2003 г. № 220-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 80, 2/969);

[Закон Республики Беларусь от 22 июля 2003 г. № 227-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 83, 2/974);

[Закон Республики Беларусь от 3 августа 2004 г. № 309-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 123, 2/1058);

[Закон Республики Беларусь от 4 мая 2005 г. № 13-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 73, 2/1110);

[Закон Республики Беларусь от 4 мая 2005 г. № 15-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 74, 2/1112);

[Закон Республики Беларусь от 19 июля 2005 г. № 37-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 120, 2/1134);

[Закон Республики Беларусь от 19 июля 2005 г. № 40-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 121, 2/1137);

[Закон Республики Беларусь от 19 июля 2005 г. № 42-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 121, 2/1139);

[Закон Республики Беларусь от 19 июля 2005 г. № 43-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 121, 2/1140);

[Закон Республики Беларусь от 15 декабря 2005 г. № 71-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 1, 2/1168);

[Закон Республики Беларусь от 31 декабря 2005 г. № 82-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 6, 2/1179);

[Закон Республики Беларусь от 9 января 2006 г. № 97-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 9, 2/1194);

[Закон Республики Беларусь от 9 июня 2006 г. № 122-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 92, 2/1219) - **Закон Республики Беларусь вступает в силу 18 сентября 2006 г.;**

[Закон Республики Беларусь от 29 июня 2006 г. № 137-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 107, 2/1235);

[Закон Республики Беларусь от 17 июля 2006 г. № 146-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 112, 2/1244);

[Закон Республики Беларусь от 17 июля 2006 г. № 147-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 111, 2/1242);

[Закон Республики Беларусь от 20 июля 2006 г. № 162-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 122, 2/1259);

[Закон Республики Беларусь от 7 мая 2007 г. № 209-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 118, 2/1306) - **Закон Республики Беларусь вступает в силу 16 июня 2007 г.;**

[Закон Республики Беларусь от 7 мая 2007 г. № 212-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 118, 2/1309);

[Закон Республики Беларусь от 10 мая 2007 г. № 223-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 119, 2/1319);

[Закон Республики Беларусь от 15 мая 2007 г. № 228-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 120, 2/1325);

[Закон Республики Беларусь от 18 мая 2007 г. № 231-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 123, 2/1328);

[Закон Республики Беларусь от 27 июня 2007 г. № 246-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 160, 2/1343);

[Закон Республики Беларусь от 18 июля 2007 г. № 264-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 173, 2/1361);

[Закон Республики Беларусь от 18 июля 2007 г. № 266-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 173, 2/1363);

[Закон Республики Беларусь от 20 июля 2007 г. № 274-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 175, 2/1371);

[Закон Республики Беларусь от 3 декабря 2007 г. № 288-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 291, 2/1385);

[Закон Республики Беларусь от 20 декабря 2007 г. № 291-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 1, 2/1388) **Закон Республики Беларусь вступает в силу 4 апреля 2008 г.;**

[Закон Республики Беларусь от 20 декабря 2007 г. № 297-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 1, 2/1394);

[Закон Республики Беларусь от 5 января 2008 г. № 315-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 14, 2/1412);

[Закон Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. № 354-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 158, 2/1451) - **Закон Республики Беларусь вступает в силу 3 июля 2009 г.;**

[Закон Республики Беларусь от 8 июля 2008 г. № 367-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 170, 2/1464);

[Закон Республики Беларусь от 15 июля 2008 г. № 397-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 175, 2/1494) - **Закон Республики Беларусь вступает в силу 1 января 2009 г.;**

[Закон Республики Беларусь от 15 июля 2008 г. № 411-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 184, 2/1508) - **Закон Республики Беларусь вступает в силу 5 сентября 2008 г.;**

[Закон Республики Беларусь от 21 июля 2008 г. № 417-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 184, 2/1514);

[Закон Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 451-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 277, 2/1547);

[Закон Республики Беларусь от 15 июня 2009 г. № 26-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 148, 2/1578) - **Закон Республики Беларусь вступает в силу 3 июля 2009 г.;**

[Закон Республики Беларусь от 15 июля 2009 г. № 42-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 173, 2/1594);

[Закон Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 98-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 16, 2/1651);

[Закон Республики Беларусь от 5 мая 2010 г. № 123-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 120, 2/1675) - **Закон Республики Беларусь вступает в силу 22 августа 2010 г.;**

[Закон Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. № 146-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 162, 2/1701);

[Закон Республики Беларусь от 15 июля 2010 г. № 166-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 183, 2/1718);

[Закон Республики Беларусь от 27 декабря 2010 г. № 223-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 4, 2/1775);

[Закон Республики Беларусь от 3 июля 2011 г. № 282-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 78, 2/1834);

[Закон Республики Беларусь от 8 ноября 2011 г. № 309-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 127, 2/1861);

[Закон Республики Беларусь от 25 ноября 2011 г. № 318-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 134, 2/1870);

[Закон Республики Беларусь от 25 ноября 2011 г. № 322-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 134, 2/1874) - **Закон Республики Беларусь вступает в силу 6 июня 2012 г.;**

[Закон Республики Беларусь от 13 декабря 2011 г. № 325-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 140, 2/1877);

[Закон Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 349-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 10, 2/1901) - **Закон Республики Беларусь вступает в силу 25 июля 2012 г.;**

[Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 408-З](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 19.07.2012, 2/1960) - **Закон Республики Беларусь вступает в силу 20 октября 2012 г.;**

[Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 409-З](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 19.07.2012, 2/1961) - **Закон Республики Беларусь вступает в силу 30 июля 2012 г.;**

[Закон Республики Беларусь от 26 октября 2012 г. № 435-З](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.11.2012, 2/1987);

[Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 60-З](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 23.07.2013, 2/2058);

[Закон Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.07.2014, 2/2163) - **Закон Республики Беларусь вступает в силу 4 января 2015 г.;**

[Закон Республики Беларусь от 24 октября 2014 г. № 197-З](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.11.2014, 2/2195);

[Закон Республики Беларусь от 5 января 2015 г. № 241-З](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.01.2015, 2/2239);

[Закон Республики Беларусь от 10 января 2015 г. № 242-З](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.01.2015, 2/2240) - **Закон Республики Беларусь вступает в силу 23 июля 2015 г.;**

[Закон Республики Беларусь от 29 января 2015 г. № 245-З](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.02.2015, 2/2243);

[Закон Республики Беларусь от 28 апреля 2015 г. № 256-З](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.05.2015, 2/2254);

[Закон Республики Беларусь от 4 июня 2015 г. № 277-З](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 11.06.2015, 2/2275) - **Закон Республики Беларусь вступает в силу 1 июля 2016 г.;**

[Закон Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-З](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 23.07.2015, 2/2303);

[Закон Республики Беларусь от 5 января 2016 г. № 356-З](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.01.2016, 2/2354);

[Закон Республики Беларусь от 20 апреля 2016 г. № 358-З](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.04.2016, 2/2356);

[Закон Республики Беларусь от 19 июля 2016 г. № 407-З](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.07.2016, 2/2403) - внесены изменения и дополнения, вступившие в силу 23 августа 2016 г., за исключением изменений и дополнений, которые вступят в силу 1 июля 2017 г.;

[Закон Республики Беларусь от 19 июля 2016 г. № 407-З](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.07.2016, 2/2403) - внесены изменения и дополнения, вступившие в силу 23 августа 2016 г. и 1 июля 2017 г.;

[Закон Республики Беларусь от 18 июля 2017 г. № 53-З](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 05.08.2017, 2/2491);

[Закон Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 131-З](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 28.07.2018, 2/2569);

[Закон Республики Беларусь от 9 января 2019 г. № 171-З](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 18.01.2019, 2/2609);

[Закон Республики Беларусь от 18 июля 2019 г. № 220-З](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.07.2019, 2/2659) - внесены изменения и дополнения, вступившие в силу 27 октября 2019 г., за исключением изменений и дополнений, которые вступят в силу 1 февраля 2020 г.;

[Закон Республики Беларусь от 18 июля 2019 г. № 220-З](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.07.2019, 2/2659) - внесены изменения и дополнения, вступившие в силу 27 октября 2019 г. и 1 февраля 2020 г.;

[Закон Республики Беларусь от 11 ноября 2019 г. № 253-З](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 23.11.2019, 2/2691);

[Закон Республики Беларусь от 6 января 2021 г. № 85-З](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 13.01.2021, 2/2805) - внесены изменения и дополнения, вступившие в силу 1 марта 2021 г., за исключением изменений и дополнений, которые вступят в силу 14 апреля 2021 г.;

[Закон Республики Беларусь от 6 января 2021 г. № 85-З](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 13.01.2021, 2/2805) - внесены изменения и дополнения, вступившие в силу 1 марта 2021 г. и 14 апреля 2021 г.;

[Закон Республики Беларусь от 26 мая 2021 г. № 112-З](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 08.06.2021, 2/2832) - внесены изменения и дополнения, вступившие в силу 19 июня 2021 г., за исключением изменений и дополнений, которые вступят в силу 9 сентября 2021 г.;

[Закон Республики Беларусь от 26 мая 2021 г. № 112-3](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 08.06.2021, 2/2832) - внесены изменения и дополнения, вступившие в силу 19 июня 2021 г. и 9 сентября 2021 г.;

[Закон Республики Беларусь от 14 декабря 2021 г. № 133-3](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 21.12.2021, 2/2853);

[Закон Республики Беларусь от 4 января 2022 г. № 144-3](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 11.01.2022, 2/2864);

[Закон Республики Беларусь от 5 января 2022 г. № 146-3](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 11.01.2022, 2/2866);

[Закон Республики Беларусь от 13 мая 2022 г. № 165-3](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 18.05.2022, 2/2885);

[Закон Республики Беларусь от 13 декабря 2022 г. № 227-3](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.12.2022, 2/2947) - **Закон Республики Беларусь вступает в силу 1 октября 2023 г.;**

[Закон Республики Беларусь от 9 марта 2023 г. № 256-3](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 14.03.2023, 2/2976);

[Закон Республики Беларусь от 8 января 2024 г. № 349-3](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 11.01.2024, 2/3069);

[Закон Республики Беларусь от 8 июля 2024 г. № 22-3](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 11.07.2024, 2/3108) - внесены изменения и дополнения, вступившие в силу 22 июля 2024 г., за исключением изменений и дополнений, которые вступят в силу 12 января 2025 г.;

[Закон Республики Беларусь от 8 июля 2024 г. № 22-3](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 11.07.2024, 2/3108) - внесены изменения и дополнения, вступившие в силу 22 июля 2024 г. и 12 января 2025 г.;

[Закон Республики Беларусь от 17 февраля 2025 г. № 61-3](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 20.02.2025, 2/3147) - внесены изменения и дополнения, вступившие в силу 3 марта 2025 г., за исключением изменений и дополнений, которые вступят в силу 1 января 2026 г.;

[Закон Республики Беларусь от 17 февраля 2025 г. № 61-3](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 20.02.2025, 2/3147) - внесены изменения и дополнения, вступившие в силу 3 марта 2025 г. и 1 января 2026 г.;

[Закон Республики Беларусь от 20 октября 2025 г. № 101-3](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.10.2025, 5-2/3187)

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ I. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН

[ГЛАВА 1. Общие положения](#)

[Статья 1. Уголовный кодекс Республики Беларусь](#)

Статья 2. Задачи Уголовного кодекса

Статья 3. Принципы уголовного закона и уголовной ответственности

Статья 4. Разъяснение отдельных терминов Уголовного кодекса

ГЛАВА 2. Действие уголовного закона в пространстве и во времени

Статья 5. Действие настоящего Кодекса в отношении лиц, совершивших преступления на территории Республики Беларусь

Статья 6. Действие настоящего Кодекса в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов Республики Беларусь

Статья 7. Выдача лица, совершившего преступление

Статья 8. Преюдициальное значение совершения преступления на территории иностранного государства

Статья 9. Действие уголовного закона во времени

РАЗДЕЛ II. ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ГЛАВА 3. Преступное деяние

Статья 10. Преступление как основание уголовной ответственности

Статья 11. Понятие преступления

Статья 12. Категории преступлений

Статья 13. Приготовление к преступлению

Статья 14. Покушение на преступление

Статья 15. Добровольный отказ от преступления

Статья 16. Соучастие в преступлении

Статья 17. Совершение преступления группой

Статья 18. Организованная группа

Статья 19. Преступная организация

Статья 20. Освобождение от уголовной ответственности участника преступной организации или банды

ГЛАВА 4. Вина

Статья 21. Вина и ее формы

Статья 22. Совершение преступления умышленно

Статья 23. Совершение преступления по неосторожности

Статья 24. Вина в преступлении, не связанном с наступлением последствий

Статья 25. Сочетание умысла и неосторожности при совершении преступления (сложная вина)

Статья 26. Невинное причинение вреда (случай)

ГЛАВА 5. Условия уголовной ответственности

Статья 27. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность

Статья 28. Невменяемость

Статья 29. Уменьшенная вменяемость

Статья 30. Уголовная ответственность лица, совершившего преступление в состоянии опьянения

Статья 31. Совершение деяния в состоянии аффекта

Статья 32. Административная или дисциплинарная преюдиция

Статья 33. Деяния, влекущие уголовную ответственность по требованию

ГЛАВА 6. Обстоятельства, исключающие преступность деяния

Статья 34. Необходимая оборона

Статья 35. Причинение вреда при задержании лица, совершившего общественно опасное деяние

Статья 36. Крайняя необходимость

Статья 37. Ошибка в наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния

Статья 38. Пребывание среди соучастников преступления по специальному заданию

Статья 39. Деяние, связанное с риском

Статья 40. Исполнение приказа или распоряжения

ГЛАВА 7. Множественность преступлений

Статья 41. Исключена

Статья 42. Совокупность преступлений

Статья 43. Рецидив преступлений

РАЗДЕЛ III. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ГЛАВА 8. Общие положения об уголовной ответственности

Статья 44. Уголовная ответственность и ее цели

Статья 45. Судимость

Статья 46. Реализация уголовной ответственности

Статья 46¹. Специальная конфискация

ГЛАВА 9. Наказание и его виды

Статья 47. Понятие наказания

Статья 48. Виды наказаний

Статья 49. Общественные работы

Статья 50. Штраф

Статья 51. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью

Статья 52. Исправительные работы

Статья 53. Ограничение по военной службе

Статья 54. Арест

Статья 55. Ограничение свободы

Статья 56. Исключена

Статья 57. Лишение свободы на определенный срок

Статья 58. Пожизненное лишение свободы

Статья 59. Смертная казнь

Статья 60. Лишение воинского или специального звания

Статья 61. Исключена

ГЛАВА 10. Назначение наказания

Статья 62. Общие начала назначения наказания

Статья 63. Обстоятельства, смягчающие ответственность

Статья 64. Обстоятельства, отягчающие ответственность

- Статья 65. Назначение наказания при рецидиве преступлений
- Статья 66. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии
- Статья 67. Назначение наказания за неоконченное преступление
- Статья 68. Исключена
- Статья 69. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств
- Статья 69¹. Назначение наказания в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве
- Статья 70. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление
- Статья 71. Исключена
- Статья 72. Назначение наказания по совокупности преступлений
- Статья 73. Назначение наказания по совокупности приговоров
- Статья 74. Правила сложения наказаний
- Статья 75. Правила зачета сроков содержания под стражей и домашнего ареста
- Статья 76. Исчисление сроков наказания
- ГЛАВА 11. Иные меры уголовной ответственности
- Статья 77. Осуждение с отсрочкой исполнения наказания
- Статья 78. Осуждение с условным неприменением наказания
- Статья 79. Осуждение без назначения наказания
- Статья 80. Превентивный надзор
- Статья 81. Профилактическое наблюдение за осужденным
- ГЛАВА 12. Освобождение от уголовной ответственности и наказания
- Статья 82. Общие положения об освобождении от уголовной ответственности и наказания
- Статья 83. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности
- Статья 84. Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности исполнения обвинительного приговора
- Статья 85. Неприменение сроков давности
- Статья 86. Освобождение от уголовной ответственности с привлечением лица к административной ответственности
- Статья 86¹. Освобождение от уголовной ответственности с применением правил Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Республики Беларусь
- Статья 87. Освобождение от уголовной ответственности в силу утраты деянием или лицом общественной опасности
- Статья 88. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием
- Статья 88¹. Освобождение от уголовной ответственности в связи с добровольными возмещением причиненного ущерба (вреда), уплатой дохода, полученного преступным путем
- Статья 89. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим
- Статья 90. Условно-досрочное освобождение от наказания
- Статья 91. Замена неотбытой части наказания более мягким
- Статья 92. Освобождение от наказания или замена наказания более мягким по заболеванию

Статья 93. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет

Статья 94. Освобождение от наказания вследствие чрезвычайных обстоятельств

Статья 95. Амнистия

Статья 96. Помилование

ГЛАВА 13. Погашение и снятие судимости

Статья 97. Погашение судимости

Статья 98. Снятие судимости

Статья 99. Правовое значение погашения и снятия судимости

РАЗДЕЛ IV. ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЛЕЧЕНИЯ

ГЛАВА 14. Принудительные меры безопасности и лечения

Статья 100. Цели применения принудительных мер безопасности и лечения

Статья 101. Принудительные меры безопасности и лечения, применяемые к лицам, страдающим психическими расстройствами (заболеваниями)

Статья 102. Основания назначения принудительных мер безопасности и лечения

Статья 103. Изменение и прекращение применения принудительных мер безопасности и лечения

Статья 104. Привлечение к уголовной ответственности или к отбыванию наказания после применения принудительных мер безопасности и лечения

Статья 105. Зачет времени применения принудительных мер безопасности и лечения

Статья 106. Применение принудительных мер безопасности и лечения в отношении лиц с уменьшенной вменяемостью

Статья 107. Применение принудительных мер безопасности и лечения к лицам, страдающим хроническим алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией или педофилией

РАЗДЕЛ V. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ

ГЛАВА 15. Наказание и его назначение лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет

Статья 108. Уголовная ответственность несовершеннолетних

Статья 109. Виды наказаний

Статья 110. Общественные работы

Статья 111. Штраф

Статья 112. Лишение права заниматься определенной деятельностью

Статья 113. Исправительные работы

Статья 114. Арест

Статья 114¹. Ограничение свободы

Статья 115. Лишение свободы

Статья 116. Назначение наказания

Статья 117. Осуждение несовершеннолетнего с применением принудительных мер воспитательного характера

ГЛАВА 16. Освобождение от уголовной ответственности и наказания лиц, совершивших преступления в возрасте до восемнадцати лет

Статья 118. Освобождение несовершеннолетнего от уголовной ответственности

Статья 119. Условно-досрочное освобождение от наказания

Статья 120. Замена неотбытой части наказания более мягким

Статья 121. Погашение судимости

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ VI. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА, БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И
ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

ГЛАВА 17. Преступления против мира и безопасности человечества

Статья 122. Подготовка либо ведение агрессивной войны

Статья 123. Пропаганда войны

Статья 124. Акт терроризма в отношении представителя иностранного государства или международной организации

Статья 125. Нападение на учреждения, пользующиеся международной защитой

Статья 126. Акт международного терроризма

Статья 127. Геноцид

Статья 128. Преступления против безопасности человечества

Статья 129. Производство, накопление либо распространение запрещенных средств ведения войны

Статья 130. Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни

Статья 130¹. Реабилитация нацизма

Статья 130². Отрицание геноцида белорусского народа

Статья 131. Экоцид

ГЛАВА 18. Военные преступления и другие нарушения законов и обычаев ведения войны

Статья 132. Вербовка, обучение, финансирование и использование наемников

Статья 133. Наемничество

Статья 134. Применение оружия массового поражения

Статья 135. Нарушение законов и обычаев войны

Статья 136. Преступные нарушения норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов

Статья 137. Бездействие либо отдавание преступного приказа во время вооруженного конфликта

Статья 138. Незаконное пользование знаками, охраняемыми международными договорами

РАЗДЕЛ VII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВА 19. Преступления против жизни и здоровья

Статья 139. Убийство

Статья 140. Убийство матерью новорожденного ребенка

Статья 141. Убийство, совершенное в состоянии аффекта

- Статья 142. Убийство при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление
- Статья 143. Убийство при превышении пределов необходимой обороны
- Статья 144. Причинение смерти по неосторожности
- Статья 145. Доведение до самоубийства
- Статья 146. Склонение к самоубийству
- Статья 147. Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения
- Статья 148. Умышленное лишение профессиональной трудоспособности
- Статья 149. Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения
- Статья 150. Умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения в состоянии аффекта
- Статья 151. Умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление
- Статья 152. Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения при превышении пределов необходимой обороны
- Статья 153. Умышленное причинение легкого телесного повреждения
- Статья 154. Истязание
- Статья 155. Причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности
- Статья 156. Незаконное производство аборта
- Статья 157. Заражение вирусом иммунодефицита человека
- Статья 158. Заражение венерическим заболеванием
- Статья 159. Оставление в опасности
- Статья 160. Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие
- Статья 161. Неоказание медицинской помощи больному лицу
- Статья 162. Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником
- Статья 163. Принуждение к даче органов или тканей для трансплантации
- Статья 164. Нарушение условий и порядка забора или трансплантации органов или тканей человека
- Статья 165. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего
- ГЛАВА 20. Преступления против половой неприкосновенности или половой свободы
- Статья 166. Изнасилование
- Статья 167. Насильственные действия сексуального характера
- Статья 168. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста
- Статья 169. Развратные действия
- Статья 170. Понуждение к действиям сексуального характера
- Статья 171. Организация и (или) использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией

Статья 171¹. Вовлечение в занятие проституцией либо принуждение к продолжению занятия проституцией

ГЛАВА 21. Преступления против уклада семейных отношений и интересов несовершеннолетних

Статья 172. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления

Статья 173. Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение

Статья 174. Уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся или находившихся на государственном обеспечении

Статья 175. Уклонение детей от содержания родителей

Статья 176. Злоупотребление правами опекуна или попечителя

Статья 177. Разглашение тайны усыновления (удочерения)

Статья 177¹. Незаконные действия по усыновлению (удочерению) детей

Статья 178. Разглашение врачебной тайны

Статья 179. Исключена

Статья 180. Умышленная подмена ребенка

ГЛАВА 22. Преступления против личной свободы, чести и достоинства

Статья 181. Торговля людьми

Статья 181¹. Использование рабского труда

Статья 182. Похищение человека

Статья 183. Незаконное лишение свободы

Статья 184. Незаконное помещение в психиатрический стационар

Статья 185. Принуждение

Статья 186. Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества

Статья 187. Незаконные действия, направленные на трудоустройство граждан за пределами Республики Беларусь

Статья 188. Клевета

Статья 189. Исключена

ГЛАВА 23. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина

Статья 190. Нарушение равноправия граждан

Статья 191. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав, права на участие в референдуме, либо реализации гражданами права законодательной инициативы, права на внесение предложений Всебелорусскому народному собранию, либо работе Центральной избирательной комиссии, избирательных комиссий, комиссий по референдуму, комиссий по проведению голосования об отзыве депутата

Статья 192. Нарушение законодательства о выборах, референдуме, об отзыве депутата, о реализации гражданами права законодательной инициативы и права на внесение предложений Всебелорусскому народному собранию

Статья 193. Организация либо руководство общественным объединением, религиозной организацией, посягающими на личность, права и обязанности граждан

Статья 193¹. Незаконные организация деятельности общественного объединения, религиозной организации или фонда либо участие в их деятельности

Статья 194. Воспрепятствование законной деятельности общественных объединений

Статья 195. Воспрепятствование законной деятельности религиозных организаций

Статья 196. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них

Статья 197. Преследование граждан за критику

Статья 198. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста

Статья 198¹. Нарушение законодательства о средствах массовой информации

Статья 199. Нарушение законодательства о труде

Статья 200. Принуждение к забастовке либо к отказу от участия в ней

Статья 201. Нарушение авторского права, смежных прав и права промышленной собственности

Статья 202. Нарушение неприкосновенности жилища и иных законных владений граждан

Статья 203. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, телеграфных или иных сообщений

Статья 203¹. Незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных

Статья 203². Несоблюдение мер обеспечения защиты персональных данных

Статья 204. Отказ в предоставлении гражданину информации

РАЗДЕЛ VIII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ И ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГЛАВА 24. Преступления против собственности

Статья 205. Кража

Статья 206. Грабеж

Статья 207. Разбой

Статья 208. Вымогательство

Статья 209. Мошенничество

Статья 210. Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями

Статья 211. Присвоение либо растрата

Статья 212. Хищение имущества путем модификации компьютерной информации

Статья 213. Исключена

Статья 214. Угон транспортного средства или маломерного судна

Статья 215. Присвоение найденного имущества

Статья 216. Причинение имущественного ущерба без признаков хищения

Статья 217. Исключена

Статья 218. Умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества

Статья 219. Уничтожение либо повреждение чужого имущества по неосторожности

Статья 220. Исключена

ГЛАВА 25. Преступления против порядка осуществления экономической деятельности

Статья 221. Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг

Статья 222. Незаконный оборот платежных инструментов, средств платежа и их реквизитов

Статья 223. Нарушение правил о сделках с драгоценными металлами и (или) драгоценными камнями

Статья 224. Исключена

Статья 225. Невозвращение из-за границы денежных средств

Статья 226. Незаконный выпуск (эмиссия) ценных бумаг

Статья 226¹. Незаконное использование либо разглашение сведений, внесенных в реестр владельцев ценных бумаг, или информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента ценных бумаг

Статья 226². Незаконные действия с простыми и (или) переводными векселями

Статья 226³. Манипулирование рынком ценных бумаг

Статья 227. Подлог решения о выпуске либо проспекта эмиссии ценных бумаг

Статья 228. Контрабанда

Статья 228¹. Незаконное перемещение товаров через таможенную границу

Статья 229. Незаконные экспорт или передача в целях экспорта объектов экспортного контроля

Статья 230. Невозвращение на территорию Республики Беларусь историко-культурных ценностей

Статья 231. Уклонение от уплаты платежей, взимаемых таможенными органами

Статья 232. Исключена

Статья 233. Предпринимательская деятельность, осуществляемая без лицензии, специального разрешения (лицензии)

Статья 234. Исключена

Статья 235. Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем

Статья 236. Приобретение либо сбыт материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем

Статья 237. Незаконное получение кредита или субсидии

Статья 238. Исключена

Статья 239. Соккрытие банкротства

Статья 240. Преднамеренное банкротство

Статья 241. Препятствование проведению расчета с кредитором (кредиторами)

Статья 242. Уклонение от погашения кредиторской задолженности

Статья 243. Уклонение от уплаты налогов, сборов

Статья 243¹. Уклонение от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов, сборов

Статья 243². Налоговое мошенничество

Статья 243³. Уклонение от уплаты страховых взносов

Статья 244. Исключена

Статья 245. Установление или поддержание монопольных цен

Статья 246. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения

Статья 247. Исключена

Статья 248. Исключена

Статья 249. Исключена

Статья 250. Распространение ложной информации о товарах и услугах

Статья 251. Срыв публичных торгов

Статья 252. Коммерческий подкуп

Статья 253. Подкуп участников и организаторов спортивных соревнований или зрелищных коммерческих конкурсов

Статья 254. Коммерческий шпионаж

Статья 255. Разглашение коммерческой тайны

Статья 256. Исключена

Статья 257. Исключена

Статья 258. Незаконные изготовление, использование либо сбыт государственных пробирных клейм

Статья 259. Исключена

Статья 260. Исключена

Статья 261. Исключена

Статья 261¹. Изготовление, сбыт либо использование поддельных акцизных марок Республики Беларусь

Статья 262. Исключена

РАЗДЕЛ IX. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПОРЯДКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

ГЛАВА 26. Преступления против экологической безопасности, окружающей среды и порядка природопользования

Статья 263. Умышленное уничтожение либо повреждение ценных природных комплексов или объектов особо охраняемых природных территорий

Статья 264. Нарушение режима охраны и использования особо охраняемых природных территорий

Статья 265. Нарушение требований экологической безопасности

Статья 266. Приемка в эксплуатацию объектов, при строительстве которых заведомо не соблюдены требования экологической безопасности

Статья 267. Непринятие мер по ликвидации последствий нарушений законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов

Статья 268. Соккрытие либо умышленное искажение сведений о загрязнении окружающей среды

Статья 269. Порча земель

Статья 270. Уничтожение либо повреждение торфяников

Статья 271. Нарушение правил охраны недр

Статья 272. Загрязнение либо засорение вод

Статья 273. Исключена

Статья 274. Загрязнение атмосферного воздуха

Статья 275. Загрязнение леса, среды произрастания древесно-кустарниковой растительности

Статья 276. Уничтожение либо повреждение леса, древесно-кустарниковой растительности по неосторожности

Статья 277. Незаконная рубка, незаконное уничтожение, удаление, изъятие или повреждение древесно-кустарниковой растительности

Статья 278. Нарушение правил безопасности при обращении с генно-инженерными организмами, биологическими или химическими веществами

Статья 279. Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими, другими биологическими агентами или токсинами

Статья 280. Нарушение правил, установленных для борьбы с сорняками, болезнями и вредителями растений

Статья 281. Незаконная добыча рыбы или других водных животных

Статья 282. Незаконная охота

Статья 282¹. Незаконное перемещение (транспортировка) или разделка диких животных

Статья 283. Исключена

Статья 284. Нарушение требований в области ветеринарной деятельности

РАЗДЕЛ X. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

ГЛАВА 27. Преступления против общественной безопасности

Статья 285. Создание преступной организации либо участие в ней

Статья 286. Бандитизм

Статья 287. Создание незаконного вооруженного формирования

Статья 288. Принуждение лица к участию в преступной деятельности

Статья 289. Акт терроризма

Статья 289¹. Пропаганда терроризма

Статья 290. Угроза совершением акта терроризма

Статья 290¹. Финансирование террористической деятельности

Статья 290². Содействие террористической деятельности

Статья 290³. Прохождение обучения или иной подготовки для участия в террористической деятельности

Статья 290⁴. Создание организации для осуществления террористической деятельности либо участие в ней

Статья 290⁵. Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации

Статья 291. Захват заложника

Статья 292. Захват зданий и сооружений

Статья 293. Массовые беспорядки

Статья 294. Хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ

Статья 295. Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ

Статья 295¹. Незаконные действия в отношении охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия

Статья 295². Подделка или умышленное уничтожение маркировки огнестрельного оружия

Статья 295³. Незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ

Статья 296. Незаконные действия в отношении холодного оружия

Статья 297. Незаконные действия в отношении газового, пневматического или метательного оружия

Статья 298. Ненадлежащее выполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

Статья 299. Нарушение правил обращения с огнестрельным оружием, взрывоопасными, легковоспламеняющимися, едкими веществами или пиротехническими изделиями

Статья 300. Ненадлежащее хранение огнестрельного оружия

Статья 300¹. Незаконные действия в отношении гражданских беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей

Статья 301. Нарушение правил производственно-технической дисциплины или правил безопасности на объектах использования атомной энергии

Статья 302. Нарушение правил производственно-технической дисциплины, правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах либо правил безопасности взрывоопасных работ

Статья 303. Нарушение правил безопасности горных или строительных работ

Статья 304. Нарушение требований пожарной безопасности

Статья 305. Нарушение проектов, обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов при производстве строительно-монтажных работ

Статья 306. Нарушение правил охраны труда

Статья 307. Непринятие мер по спасанию людей

Статья 308. Несообщение информации об опасности для жизни людей

ГЛАВА 28. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта

Статья 309. Умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения

Статья 310. Умышленное блокирование транспортных коммуникаций

Статья 311. Угон либо захват с целью угона железнодорожного подвижного состава, воздушного или водного судна

Статья 312. Самовольная без необходимости остановка поезда

Статья 313. Недоброкачественный ремонт транспортного средства или путей сообщения

Статья 314. Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, водного транспорта или метрополитена

Статья 315. Нарушение правил международных полетов

Статья 316. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации маломерных судов

Статья 317. Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств

- Статья 317¹. Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования)
- Статья 317². Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления
- Статья 318. Выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспортного средства либо незаконный допуск к управлению им
- Статья 319. Нарушение правил содержания автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений
- Статья 320. Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов
- Статья 321. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта
- ГЛАВА 29. Преступления против здоровья населения
- Статья 322. Незаконные приобретение, хранение, использование, сбыт либо разрушение радиоактивных материалов
- Статья 323. Хищение радиоактивных материалов
- Статья 324. Угроза опасным использованием радиоактивных материалов
- Статья 325. Нарушение правил обращения с радиоактивными материалами
- Статья 326. Исключена
- Статья 327. Хищение наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов
- Статья 328. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов
- Статья 328¹. Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза и (или) Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов
- Статья 328². Потребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или нахождение на работе в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ
- Статья 329. Незаконные посев и (или) выращивание растений либо грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества
- Статья 330. Нарушение правил обращения с наркотическими средствами, психотропными веществами, их прекурсорами и аналогами
- Статья 331. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
- Статья 331¹. Склонение спортсмена к использованию вещества и (или) метода, включенных в Республиканский перечень запрещенных в спорте веществ и методов
- Статья 331². Умышленное использование в отношении спортсмена вещества и (или) метода, включенных в Республиканский перечень запрещенных в спорте веществ и методов
- Статья 332. Предоставление помещений, организация либо содержание притонов для изготовления, переработки и (или) потребления наркотических средств,

психотропных веществ, их аналогов или других одурманивающих веществ

Статья 333. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ

Статья 333¹. Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или Государственную границу Республики Беларусь сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ, радиоактивных материалов, огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия массового поражения или средств его доставки, а также иных видов вооружения и военной техники

Статья 334. Нарушение правил обращения с сильнодействующими и ядовитыми веществами

Статья 335. Незаконное врачевание

Статья 336. Нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур, установленных техническими регламентами, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов

Статья 337. Выпуск либо реализация недоброкачественной продукции

Статья 338. Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности

Статья 338¹. Подделка документов качества, маркировки, упаковки лекарственных средств и (или) медицинских изделий, вспомогательных веществ, частей, материалов, аксессуаров

Статья 338². Производство, ввоз в Республику Беларусь, хранение или сбыт фальсифицированных, некачественных, незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий

РАЗДЕЛ XI. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ НАВЯСТВЕННОСТИ

ГЛАВА 30. Преступления против общественного порядка и общественной нравственности

Статья 339. Хулиганство

Статья 339¹. Жестокое обращение с животным

Статья 340. Заведомо ложное сообщение об опасности

Статья 341. Осквернение сооружений и порча имущества

Статья 341¹. Пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики

Статья 342. Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них

Статья 342¹. Пропаганда самоубийства

Статья 342². Неоднократное нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий

Статья 343. Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера

Статья 343¹. Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера с изображением несовершеннолетнего

Статья 344. Умышленное уничтожение либо повреждение историко-культурных ценностей или культурных ценностей, которым может быть придан статус историко-культурной ценности

Статья 345. Уничтожение, повреждение либо утрата историко-культурных ценностей или культурных ценностей, которым может быть придан статус историко-культурной ценности, по неосторожности

Статья 346. Надругательство над историко-культурными ценностями

Статья 347. Надругательство над трупом или могилой

Статья 348. Незаконный забор органов или тканей у умершего донора

РАЗДЕЛ XII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ КОМПЬЮТЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ГЛАВА 31. Преступления против компьютерной безопасности

Статья 349. Несанкционированный доступ к компьютерной информации

Статья 350. Уничтожение, блокирование или модификация компьютерной информации

Статья 351. Исключена

Статья 352. Неправомерное завладение компьютерной информацией

Статья 353. Исключена

Статья 354. Разработка, использование, распространение либо сбыт вредоносных компьютерных программ или специальных программных или аппаратных средств

Статья 355. Нарушение правил эксплуатации компьютерной системы или сети

РАЗДЕЛ XIII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВА И ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ

ГЛАВА 32. Преступления против государства

Статья 356. Измена государству

Статья 357. Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти

Статья 358. Шпионаж

Статья 358¹. Агентурная деятельность

Статья 359. Акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля

Статья 360. Диверсия

Статья 361. Призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь

Статья 361¹. Создание экстремистского формирования либо участие в нем

Статья 361². Финансирование экстремистской деятельности

Статья 361³. Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании или вооруженном конфликте, военных действиях, вербовка либо подготовка лиц к такому участию

Статья 361⁴. Содействие экстремистской деятельности

Статья 361⁵. Прохождение обучения или иной подготовки для участия в экстремистской деятельности

ГЛАВА 33. Преступления против порядка управления

- Статья 362. Убийство сотрудника органов внутренних дел, военнослужащего
- Статья 363. Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок
- Статья 364. Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел
- Статья 365. Вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел
- Статья 366. Насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг
- Статья 366¹. Насилие либо угроза в отношении Президента Республики Беларусь, в том числе прекратившего исполнение своих полномочий
- Статья 367. Клевета в отношении Президента Республики Беларусь, в том числе прекратившего исполнение своих полномочий
- Статья 368. Оскорбление Президента Республики Беларусь, в том числе прекратившего исполнение своих полномочий
- Статья 369. Оскорбление представителя власти
- Статья 369¹. Дискредитация Республики Беларусь
- Статья 369². Незаконное получение и (или) использование иностранной безвозмездной помощи
- Статья 369³. Публичные призывы к организации или проведению незаконных собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации или пикетирования либо вовлечение лиц в участие в таких массовых мероприятиях
- Статья 370. Надругательство над государственными символами
- Статья 371. Незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь
- Статья 371¹. Организация незаконной миграции
- Статья 371². Нарушение срока запрета въезда в Республику Беларусь
- Статья 372. Нарушение правил охраны линий связи
- Статья 373. Умышленное разглашение государственных секретов
- Статья 374. Разглашение государственной тайны по неосторожности
- Статья 375. Исключена
- Статья 375¹. Незаконное собирание либо получение сведений, составляющих государственные секреты
- Статья 375². Нарушение требований по защите государственных секретов
- Статья 375³. Несанкционированное распространение информации о расположении или перемещении подразделений, вооружения, военной техники и боеприпасов
- Статья 376. Незаконное изготовление, приобретение либо сбыт средств для негласного получения информации
- Статья 377. Хищение, уничтожение, повреждение либо сокрытие документов, штампов, печатей, хищение бланков
- Статья 378. Хищение либо уничтожение личных документов
- Статья 379. Незаконное приобретение либо сбыт официальных документов

Статья 380. Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков

Статья 381. Подделка либо уничтожение идентификационного номера транспортного средства

Статья 382. Самовольное присвоение звания или власти должностного лица

Статья 383. Исключена

Статья 384. Принуждение к выполнению обязательств

Статья 385. Исключена

Статья 386. Исключена

Статья 387. Незаконные действия в отношении государственных наград

ГЛАВА 34. Преступления против правосудия

Статья 388. Насилие в отношении судьи или народного заседателя

Статья 389. Угроза в отношении судьи или народного заседателя

Статья 390. Вмешательство в разрешение судебных дел или производство предварительного расследования

Статья 391. Оскорбление судьи или народного заседателя

Статья 392. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта

Статья 393. Привлечение в качестве обвиняемого заведомо невиновного

Статья 394. Принуждение к даче показаний

Статья 395. Фальсификация доказательств

Статья 396. Инсценировка получения взятки, незаконного вознаграждения или коммерческого подкупа

Статья 397. Заведомо незаконные задержание или заключение под стражу

Статья 398. Производство заведомо незаконного обыска

Статья 399. Незаконное освобождение от уголовной ответственности

Статья 400. Заведомо ложный донос

Статья 401. Заведомо ложное показание

Статья 402. Отказ либо уклонение свидетеля или потерпевшего от дачи показаний либо эксперта или переводчика от исполнения возложенных на них обязанностей

Статья 403. Воспрепятствование явке свидетеля, потерпевшего либо даче ими показаний

Статья 404. Принуждение свидетеля, потерпевшего или эксперта к отказу от дачи показаний или заключения либо к даче ложных показаний или заключения

Статья 405. Укрывательство преступлений

Статья 406. Недонесение о преступлении

Статья 407. Разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания

Статья 408. Умышленное разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении защищаемого лица

Статья 409. Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту

Статья 410. Действия, дезорганизующие работу исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, или арестного дома

Статья 411. Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы

Статья 412. Исключена

Статья 413. Побег из исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, арестного дома или из-под стражи

Статья 414. Уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы или ареста

Статья 415. Исключена

Статья 416. Исключена

Статья 417. Исключена

Статья 418. Исключена

Статья 419. Исключена

Статья 420. Воспрепятствование конфискации имущества

Статья 421. Несоблюдение требований превентивного надзора

Статья 422. Уклонение от превентивного надзора

Статья 423. Неисполнение приговора, решения или иного судебного акта

Статья 423¹. Неисполнение решения о признании организации, деятельности индивидуального предпринимателя экстремистскими, о прекращении деятельности представительства иностранной или международной организации и (или) приостановлении их деятельности

ГЛАВА 35. Преступления против интересов службы

Статья 424. Злоупотребление властью или служебными полномочиями

Статья 425. Бездействие должностного лица

Статья 426. Превышение власти или служебных полномочий

Статья 427. Служебный подлог

Статья 428. Служебная халатность

Статья 429. Незаконное участие в предпринимательской деятельности

Статья 430. Получение взятки

Статья 431. Дача взятки

Статья 432. Посредничество во взяточничестве

Статья 433. Незаконное вознаграждение

РАЗДЕЛ XIV. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА ИСПОЛНЕНИЯ ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ, НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОХОЖДЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ СЛУЖБЫ

ГЛАВА 36. Преступления призывников, резервистов и военнообязанных

Статья 434. Уклонение от мероприятий по призыву на военную службу по мобилизации

Статья 435. Уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу

Статья 436. Уклонение резервиста или военнообязанного от явки на сборы (занятия)

Статья 437. Уклонение призывника или военнообязанного от воинского учета

ГЛАВА 37. Преступления против воинской службы

Статья 438. Неповиновение

Статья 439. Неисполнение приказа

Статья 440. Сопротивление начальнику либо принуждение его к нарушению служебных обязанностей

Статья 441. Насильственные действия в отношении начальника

Статья 442. Угроза начальнику

Статья 443. Нарушение уставных правил взаимоотношений между лицами, на которых распространяется статус военнослужащего, при отсутствии отношений подчиненности

Статья 444. Оскорбление подчиненным начальника или начальником подчиненного

Статья 445. Самовольное оставление части или места службы

Статья 446. Дезертирство

Статья 447. Уклонение от воинской службы путем членовредительства или иным способом

Статья 448. Самовольное оставление места службы в боевой обстановке

Статья 449. Самовольное оставление поля боя либо отказ действовать оружием

Статья 450. Нарушение правил несения боевого дежурства

Статья 451. Нарушение правил несения караульной службы

Статья 452. Исключена

Статья 453. Нарушение правил несения пограничной службы или осуществления пограничного контроля

Статья 454. Нарушение правил несения внутренней службы

Статья 455. Злоупотребление властью, бездействие власти либо превышение власти

Статья 456. Халатное отношение к службе

Статья 457. Исключена

Статья 458. Исключена

Статья 459. Умышленное уничтожение либо повреждение военного имущества

Статья 460. Исключена

Статья 461. Уничтожение либо повреждение военного имущества по неосторожности

Статья 462. Утрата военного имущества

Статья 463. Нарушение правил обращения с оружием, материалами, веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих

Статья 464. Нарушение правил вождения или эксплуатации машин

Статья 465. Нарушение правил полетов или подготовки к ним

ГЛАВА 38. Преступления против порядка направления и прохождения альтернативной службы

Статья 465¹. Неявка гражданина, в отношении которого принято решение о замене воинской службы на альтернативную службу, в орган по труду, занятости и социальной защите

Статья 465². Уклонение гражданина от прохождения альтернативной службы

РАЗДЕЛ XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 466. Введение в действие настоящего Кодекса

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ I УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Уголовный кодекс Республики Беларусь*

*Части статей и примечаний (за исключением имеющих одну часть) в настоящем Кодексе нумеруются арабскими цифрами с точкой, пункты частей статей – арабскими цифрами со скобкой.

1. Уголовный кодекс Республики Беларусь определяет, какие общественно опасные деяния являются преступлениями, закрепляет основания и условия уголовной ответственности, устанавливает наказания и иные меры уголовной ответственности, которые могут быть применены к лицам, совершившим преступления, а также принудительные меры безопасности и лечения в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния.

2. Настоящий Кодекс является единственным уголовным законом, действующим на территории Республики Беларусь. Новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в настоящий Кодекс.

3. Уголовный кодекс Республики Беларусь основывается на [Конституции](#) Республики Беларусь и общепризнанных принципах и нормах международного права.

Статья 2. Задачи Уголовного кодекса

Уголовный кодекс Республики Беларусь имеет задачей охрану мира и безопасности человечества, человека, его прав и свобод, собственности, прав юридических лиц, природной среды, общественных и государственных интересов, конституционного строя Республики Беларусь, а также установленного правопорядка от преступных посягательств. Уголовный кодекс Республики Беларусь способствует предупреждению преступных посягательств, воспитанию граждан в духе соблюдения законодательства Республики Беларусь.

Статья 3. Принципы уголовного закона и уголовной ответственности

1. Уголовная ответственность в Республике Беларусь основывается на принципах законности, равенства граждан перед законом, неотвратимости ответственности, личной виновной ответственности, справедливости и гуманизма.

2. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут уголовной ответственности иначе как по приговору суда и в соответствии с законом. Преступность деяния, его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только настоящим Кодексом. Нормы Кодекса подлежат строгому толкованию. Применение уголовного закона по аналогии не допускается.

3. Лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

4. Каждое лицо, признанное виновным в совершении преступления, подлежит наказанию или иным мерам уголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответственности или наказания допускается лишь в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

5. Лицо подлежит уголовной ответственности только за те совершенные им общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, предусмотренные настоящим Кодексом, в отношении которых установлена его вина, то есть умысел или неосторожность. Уголовная ответственность за невиновное причинение вреда не допускается.

6. Наказание и иные меры уголовной ответственности должны быть справедливыми, то есть устанавливаться и назначаться с учетом характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения и личности виновного. Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление.

7. Уголовный кодекс служит обеспечению физической, психической, материальной, экологической и иной безопасности человека. Лицу, совершившему преступление, должны быть назначены наказание или иная мера уголовной ответственности, необходимые и достаточные для его исправления. Наказание и иные меры уголовной ответственности не имеют своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства.

Статья 4. Разъяснение отдельных терминов Уголовного кодекса

1. Для целей единообразного и точного применения терминов, используемых в настоящем Кодексе, принимаются следующие их определения.

2. Под близкими родственниками, членами семьи и близкими понимаются:

1) близкие родственники – родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабушка, внуки, супруг (супруга) потерпевшего либо лица, совершившего преступление, либо те же родственники супруга потерпевшего либо лица, совершившего преступление;

2) члены семьи – близкие родственники, другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и иные лица, проживающие совместно и ведущие общее хозяйство с потерпевшим либо лицом, совершившим преступление;

3) близкие – близкие родственники и члены семьи потерпевшего либо лица, совершившего преступление, либо иные лица, которых потерпевший или лицо, совершившее преступление, обоснованно признают своими близкими.

3. Под гражданином, если иное не оговорено, понимается гражданин Республики Беларусь, иностранный гражданин и лицо без гражданства.

4. Под должностными лицами понимаются:

1) представители власти, то есть депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, депутаты местных Советов депутатов, а равно государственные служащие, имеющие право в пределах своей компетенции отдавать распоряжения или приказы и принимать решения относительно лиц, не подчиненных им по службе;

2) представители общественности, то есть лица, не находящиеся на государственной службе, но наделенные в установленном порядке полномочиями представителя власти при выполнении обязанностей по охране общественного порядка, борьбе с правонарушениями, по отправлению правосудия;

3) лица, постоянно или временно либо по специальному полномочию занимающие в учреждениях, организациях или на предприятиях (независимо от форм собственности), в Вооруженных Силах Республики Беларусь, других войсках и воинских формированиях Республики Беларусь должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей, либо лица, уполномоченные в установленном порядке на совершение юридически значимых действий;

4) должностные лица иностранных государств, то есть лица, наделенные в иностранных государствах в соответствии с законодательством этих государств полномочиями, аналогичными указанным в пунктах 1–3 настоящей части, включая третейских судей и присяжных заседателей, а равно должностные лица международных организаций, члены международных парламентских собраний, судьи и должностные лица международных судов.

5. Под должностными лицами, занимающими ответственное положение, понимаются:

1) Президент Республики Беларусь, лица, занимающие высшие государственные должности Республики Беларусь;

2) руководители государственных органов, непосредственно подчиненных или подотчетных Президенту, Парламенту, Правительству Республики Беларусь, и их заместители;

3) руководители местных Советов депутатов, исполнительных и распорядительных органов и их заместители;

4) судьи;

5) прокуроры областей, города Минска, районов, районов в городах, городов, межрайонные и приравненные к ним транспортные прокуроры и их заместители;

6) начальники следственных подразделений, органов дознания и их заместители, следователи;

7) руководители органов государственного контроля, внутренних дел, государственной безопасности, пограничной службы, финансовых расследований, таможенных, налоговых органов, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и их заместители;

8) иные должностные лица, должности которых включены в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь и кадровый реестр Совета Министров Республики Беларусь.

6. Под начальником понимается лицо, на которое распространяется статус военнослужащего и которое по своему служебному положению или воинскому званию имеет право отдавать подчиненным приказы и требовать их исполнения.

7. Под малолетним понимается лицо, которое на день совершения преступления не достигло возраста четырнадцати лет.

8. Под несовершеннолетним понимается лицо, которое на день совершения преступления не достигло возраста восемнадцати лет.

9. Под престарелым понимается лицо, которое на день совершения преступления достигло возраста семидесяти лет.

10. Под корыстными побуждениями понимаются мотивы, характеризующиеся стремлением извлечь из совершенного преступления для себя или близких выгоду имущественного характера либо намерением избавить себя или близких от материальных затрат.

11. Под хулиганскими побуждениями понимаются мотивы, выражающие стремление виновного лица проявить явное неуважение к обществу и продемонстрировать пренебрежение к общепринятым правилам общежития.

12. Под группой лиц, если иное не оговорено в статье [Особенной части](#) настоящего Кодекса, понимается признак, характеризующий совершение преступления группой лиц без предварительного сговора, по предварительному сговору или организованной группой.

13. Под общеопасным способом понимается способ совершения преступления, характеризующийся большой разрушительной силой или иным образом создающий опасность гибели людей, причинения телесных повреждений, иных тяжких последствий (взрыв, поджог, затопление и др.).

14. Под термином «заведомо» понимается признак, указывающий, что лицу, совершающему преступление, известны юридически значимые обстоятельства, предусмотренные настоящим Кодексом.

14¹. Под преступлением, совершенным повторно, понимается преступление, совершенное лицом, ранее совершившим какое-либо из преступлений, предусмотренных одной и той же статьей либо статьями, специально оговоренными (указанными) в [Особенной части](#) настоящего Кодекса. Преступление не признается повторным, если за ранее совершенное преступление лицо было освобождено от уголовной ответственности либо судимость за это преступление была погашена или снята в установленном законом порядке.

15. Под систематичностью понимается признак, указывающий на совершение лицом более двух тождественных или однородных правонарушений.

16. Под уголовно-правовой компенсацией понимается мера материального характера, которую лицо, совершившее преступление, согласно принять и обязано исполнить в качестве одного из условий освобождения от уголовной ответственности либо обязано исполнить при применении иных мер уголовной ответственности. Уголовно-правовая компенсация является формой заглаживания вины перед обществом, призвана содействовать исправлению лица, совершившего преступление, восстановлению социальной справедливости и применяется только в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

17. Под выполнением общественно полезных работ в [статьях 77 и 78](#) настоящего Кодекса понимается мера исправительного воздействия, исполнение которой суд может возложить на лицо, осуждаемое с отсрочкой исполнения наказания, условным неприменением наказания в

виде лишения свободы на определенный срок (далее, если не предусмотрено иное, – лишение свободы), в целях обеспечения и (или) подтверждения его исправления.

18. Под компьютерной информацией понимается информация, хранящаяся в компьютерной системе, сети или на машинных носителях, обрабатываемая компьютерной системой либо передаваемая в пространстве с помощью любых программно-технических средств.

ГЛАВА 2

ДЕЙСТВИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА В ПРОСТРАНСТВЕ И ВО ВРЕМЕНИ

Статья 5. Действие настоящего Кодекса в отношении лиц, совершивших преступление на территории Республики Беларусь

1. Лицо, совершившее преступление на территории Республики Беларусь, подлежит ответственности по настоящему Кодексу.

2. Преступление признается совершенным на территории Республики Беларусь, если оно начато, или продолжалось, или было окончено на ее территории, или совершено в пределах Республики Беларусь в соучастии с лицом, совершившим преступление на территории иностранного государства.

3. Лицо, совершившее преступление на судне, приписанном к порту Республики Беларусь, находящемся в открытом водном или воздушном пространстве вне пределов Республики Беларусь, подлежит уголовной ответственности по настоящему Кодексу, если иное не предусмотрено международным договором Республики Беларусь. По настоящему Кодексу уголовную ответственность несет также лицо, совершившее преступление на военном корабле или военном воздушном судне Республики Беларусь независимо от места их нахождения.

4. Вопрос об уголовной ответственности дипломатических представителей иностранных государств и иных граждан, которые, согласно действующим законам и международным договорам Республики Беларусь, неподсудны по уголовным делам судам Республики Беларусь, в случае совершения этими лицами преступлений на территории Республики Беларусь разрешается дипломатическим путем на основе международных договоров и норм международного права.

Статья 6. Действие настоящего Кодекса в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов Республики Беларусь

1. Гражданин Республики Беларусь или постоянно проживающее в республике лицо без гражданства, совершившие преступления вне пределов Республики Беларусь, подлежат ответственности по настоящему Кодексу, если совершенные ими деяния признаны преступлениями в государстве, на территории которого они были совершены, и если они не понесли уголовную ответственность в этом государстве, кроме случаев, предусмотренных частью 1¹ настоящей статьи. При осуждении указанных лиц наказание назначается в пределах санкции статьи настоящего Кодекса, но не должно превышать верхнего предела санкции, предусмотренной законом государства, на территории которого было совершено преступление.

1¹. Гражданин Республики Беларусь или постоянно проживающее в республике лицо без гражданства, совершившие вне пределов Республики Беларусь преступления, предусмотренные [главой 32](#), [статьями 130–130²](#), [289–290⁵](#), [367–369¹](#), [370](#), [373](#), [374](#) настоящего Кодекса, подлежат ответственности по настоящему Кодексу, если они не понесли уголовную ответственность в иностранном государстве.

2. Иностраннй гражданин или не проживающее постоянно в Республике Беларусь лицо без гражданства, совершившие преступления вне пределов Республики Беларусь, подлежат ответственности по настоящему Кодексу в случаях совершения тяжких и особо тяжких преступлений, направленных против интересов Республики Беларусь.

3. Настоящий Кодекс применяется независимо от уголовного права места совершения деяния в отношении следующих преступлений:

- 1) геноцид ([статья 127](#));
 - 2) преступления против безопасности человечества ([статья 128](#));
 - 3) производство, накопление либо распространение запрещенных средств ведения войны ([статья 129](#));
 - 4) экоцид ([статья 131](#));
 - 5) применение оружия массового поражения ([статья 134](#));
 - 6) нарушение законов и обычаев войны ([статья 135](#));
 - 7) преступные нарушения норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов ([статья 136](#));
 - 8) бездействие либо отдавание преступного приказа во время вооруженного конфликта ([статья 137](#));
 - 8¹) торговля людьми ([статья 181](#));
 - 9) иных преступлений, совершенных вне пределов Республики Беларусь, подлежащих преследованию на основании обязательного для Республики Беларусь международного договора.
4. В случаях, предусмотренных частями 2 или 3 настоящей статьи, лица подлежат ответственности по настоящему Кодексу, если они не были осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной ответственности на территории Республики Беларусь.

Статья 7. Выдача лица, совершившего преступление

1. Гражданин Республики Беларусь не может быть выдан иностранному государству, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь.

2. Иностраннй гражданин или лицо без гражданства, совершившие преступления вне пределов Республики Беларусь и находящиеся на территории Республики Беларусь, могут быть выданы иностранному государству для привлечения к уголовной ответственности или отбывания наказания в соответствии с международным договором Республики Беларусь.

3. При отсутствии такого международного договора лица, указанные в части второй настоящей статьи, могут быть выданы иностранному государству на основе принципа взаимности при условии соблюдения требований законодательства Республики Беларусь.

Статья 8. Преюдициальное значение совершения преступления на территории иностранного государства

Судимость и иные уголовно-правовые последствия совершения лицом преступления на территории иностранного государства имеют уголовно-правовое значение для решения вопроса об уголовной ответственности этого лица за преступление, совершенное на территории Республики Беларусь, в соответствии с международными договорами Республики Беларусь.

Статья 9. Действие уголовного закона во времени

1. Преступность и наказуемость деяния определяются законом, действовавшим во время совершения этого деяния. Временем совершения деяния признается время осуществления общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий.

2. Закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующее деяние до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость. Со дня вступления в силу закона, устраняющего преступность деяния, соответствующее деяние, совершенное до его вступления в силу, не считается преступным. Если новый уголовный закон смягчает наказуемость деяния, за которое лицо отбывает наказание, суд назначает наказание в соответствии с санкцией нового уголовного закона, руководствуясь статьей 62 настоящего Кодекса.

3. Закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, совершившего это деяние, обратной силы не имеет.

4. Если действовавший во время совершения преступления уголовный закон был отменен или изменен уголовным законом, устраняющим преступность деяния, смягчающим наказание или иным образом улучшающим положение лица, совершившего преступление, но ко времени расследования уголовного дела или рассмотрения дела в суде вступил в силу иной более строгий уголовный закон, применению подлежит наиболее мягкий промежуточный закон.

5. Правила настоящей статьи применяются также в случаях, когда вследствие отмены или изменения нормативного правового акта, за нарушение требований которого установлена уголовная ответственность, соответствующее деяние утратило признаки преступления, предусмотренного настоящим Кодексом.

РАЗДЕЛ II ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ГЛАВА 3 ПРЕСТУПНОЕ ДЕЯНИЕ

Статья 10. Преступление как основание уголовной ответственности

Основанием уголовной ответственности является совершение виновно запрещенного настоящим Кодексом деяния в виде:

- 1) оконченного преступления;
- 2) приготовления к совершению преступления;
- 3) покушения на совершение преступления;
- 4) соучастия в совершении преступления.

Статья 11. Понятие преступления

1. Преступлением признается совершенное виновно общественно опасное деяние (действие или бездействие), характеризующееся признаками, предусмотренными настоящим Кодексом, и запрещенное им под угрозой наказания.

2. Преступление признается оконченным с момента совершения деяния.

3. Преступление, связанное с наступлением последствий, указанных в статьях [Особенной части](#) настоящего Кодекса, признается оконченным при фактическом наступлении этих последствий.

4. Не являются преступлением действие или бездействие, формально содержащие признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не обладающие общественной опасностью, присущей преступлению. Малозначительным признается деяние, которое не причинило и по своему содержанию и направленности не могло причинить существенного вреда охраняемым уголовным законом интересам. Такое деяние в случаях, предусмотренных законом, может повлечь применение мер административного или дисциплинарного взыскания.

Статья 12. Категории преступлений

1. Преступления в зависимости от характера и степени общественной опасности подразделяются на преступления, не представляющие большой общественной опасности, менее тяжкие, тяжкие и особо тяжкие.

2. К преступлениям, не представляющим большой общественной опасности, относятся умышленные преступления и преступления, совершенные по неосторожности, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не свыше двух лет или иное более мягкое наказание.

3. К менее тяжким преступлениям относятся умышленные преступления, за которые законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок не свыше шести лет, а также преступления, совершенные по неосторожности, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет.

4. К тяжким преступлениям относятся умышленные преступления, за которые законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок не свыше двенадцати лет.

5. К особо тяжким преступлениям относятся умышленные преступления, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двенадцати лет,

пожизненного лишения свободы или смертной казни.

Статья 13. Приготовление к преступлению

1. Приготовлением к преступлению признается приискание или приспособление средств или орудий либо иное умышленное создание условий для совершения конкретного преступления.

2. Приготовление к преступлению, не представляющему большой общественной опасности, уголовную ответственность не влечет.

3. Ответственность за приготовление к преступлению наступает по той же статье [Особенной части](#) настоящего Кодекса, что и за оконченное преступление, со ссылкой на данную статью.

Статья 14. Покушение на преступление

1. Покушением на преступление признаются умышленное действие или бездействие лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

2. Ответственность за покушение на преступление наступает по той же статье [Особенной части](#) настоящего Кодекса, что и за оконченное преступление, со ссылкой на данную статью.

Статья 15. Добровольный отказ от преступления

1. Добровольным отказом от преступления признается прекращение лицом приготовительных действий либо прекращение действия или бездействия, непосредственно направленных на совершение преступления, если лицо сознавало возможность доведения преступления до конца.

2. Деяние, в отношении которого осуществлен добровольный отказ, не влечет уголовной ответственности. Лицо, добровольно отказавшееся от доведения преступления до конца, подлежит уголовной ответственности лишь в том случае, если фактически совершенное им деяние содержит признаки иного преступления.

3. Добровольный отказ организатора (руководителя) преступления или подстрекателя исключает уголовную ответственность, если эти лица предотвратили совершение преступления. Если их действия не привели к предотвращению преступления, то принятые ими меры могут быть признаны смягчающими обстоятельствами.

4. Добровольный отказ пособника исключает уголовную ответственность, если лицо до окончания исполнителем преступления откажет ему в заранее обещанном содействии или устранит результаты уже оказанной помощи.

Статья 16. Соучастие в преступлении

1. Соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления.

2. Соучастниками преступления наряду с исполнителями признаются организаторы, подстрекатели и пособники.

3. Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление, либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами, либо совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих в силу закона уголовной ответственности или совершивших преступление по неосторожности.

4. Организатором (руководителем) признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его совершением, либо лицо, создавшее организованную группу или преступную организацию либо руководившее ими.

5. Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления.

6. Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации или орудий и средств совершения преступления, устранением препятствий либо оказанием иной помощи, либо лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, орудия или средства совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, либо лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.

7. Ответственность организатора, подстрекателя и пособника наступает по той же статье **Особенной части** настоящего Кодекса, что и исполнителя, со ссылкой на данную статью. За деяния, совершенные исполнителем и не охватывавшиеся умыслом соучастников, другие соучастники уголовной ответственности не несут.

8. В случае, если действия организатора, подстрекателя или пособника по не зависящим от них обстоятельствам окажутся неудавшимися, ответственность этих лиц наступает за приготовление к соответствующему преступлению.

9. Соучастники несут повышенную ответственность, если преступление совершено группой лиц, непосредственно принявших участие в его совершении (соисполнительство), либо организованной группой, либо преступной организацией. Участники организованной группы и преступной организации признаются исполнителями независимо от их роли в совершенных преступлениях.

Статья 17. Совершение преступления группой

1. Преступление признается совершенным группой лиц, если хотя бы два лица совместно участвовали в совершении данного преступления в качестве его исполнителей (соисполнительство).

2. Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если исполнители заранее договорились о совместном совершении данного преступления.

Статья 18. Организованная группа

1. Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено двумя или более лицами, предварительно объединившимися в управляемую устойчивую группу для совместной преступной деятельности.

2. Организаторы (руководители) организованной группы несут ответственность за все совершенные группой преступления, если эти преступления охватывались их умыслом. Другие участники организованной группы несут ответственность только за преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали.

Статья 19. Преступная организация

1. Преступной организацией признается объединение организованных групп либо их организаторов (руководителей), иных участников для разработки или реализации мер по осуществлению преступной деятельности либо созданию условий для ее поддержания и развития.

2. Участником преступной организации признается лицо, умышленно принимающее участие в деятельности преступной организации либо оказывающее содействие в разработке или реализации мер по осуществлению такой деятельности или созданию условий для ее поддержания и развития.

3. Преступление признается совершенным преступной организацией, если оно совершено участником такой организации во исполнение ее преступных целей либо по заданию преступной организации лицом, не являющимся участником данной организации.

4. Организаторы (руководители) преступной организации несут ответственность за все преступления, совершенные во исполнение преступных целей данной организации, если эти преступления охватывались их умыслом. Другие участники преступной организации несут ответственность только за преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали.

Статья 20. Освобождение от уголовной ответственности участника преступной организации или банды

Участник преступной организации или банды (кроме организатора или руководителя), добровольно заявивший о существовании преступной организации или банды и способствовавший их изобличению, освобождается от уголовной ответственности за участие в преступной организации или банде и совершенные им в составе преступной организации или банды преступления, за исключением особо тяжких или тяжких преступлений, связанных с посягательством на жизнь или здоровье человека.

ГЛАВА 4 ВИНА

Статья 21. Вина и ее формы

1. Вина – это психическое отношение лица к совершаемому общественно опасному деянию, выраженное в форме умысла или неосторожности.

2. Виновным в преступлении может быть признано лишь вменяемое лицо, совершившее общественно опасное деяние умышленно или по неосторожности.

Статья 22. Совершение преступления умышленно

1. Преступлением, совершенным умышленно, признается общественно опасное деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом.

2. Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо, его совершившее, сознавало общественную опасность своего действия или бездействия, предвидело их общественно опасные последствия и желало их наступления.

3. Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если лицо, его совершившее, сознавало общественную опасность своего действия или бездействия, предвидело их общественно опасные последствия, не желало, но сознательно допускало наступление этих последствий либо относилось к ним безразлично.

Статья 23. Совершение преступления по неосторожности

1. Преступлением, совершенным по неосторожности, признается общественно опасное деяние, совершенное по легкомыслию или небрежности.

2. Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своего действия или бездействия, но без достаточных оснований рассчитывало на их предотвращение.

3. Преступление признается совершенным по небрежности, если лицо, его совершившее, не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий своего действия или бездействия, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло их предвидеть.

Статья 24. Вина в преступлении, не связанном с наступлением последствий

1. В преступлении, для наличия которого не требуется наступления общественно опасных последствий, форма вины устанавливается по отношению лица к общественно опасному деянию.

2. Преступление признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало общественно опасный характер своего действия или бездействия и желало его совершить.

3. Преступление признается совершенным по неосторожности, если лицо, его совершившее, не сознавало общественно опасный характер своего действия или бездействия, хотя должно было и могло это сознавать.

Статья 25. Сочетание умысла и неосторожности при совершении преступления (сложная вина)

Сложная вина характеризуется умышленным совершением преступления и неосторожностью по отношению к наступившим в результате этого преступления последствиям, с которыми закон связывает повышенную уголовную ответственность. В целом такое преступление признается совершенным умышленно.

Статья 26. Невинное причинение вреда (случай)

Деяние признается совершенным невиновно, если лицо, его совершившее, не сознавало и по обстоятельствам дела не должно было или не могло сознавать общественную опасность своего действия или бездействия либо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий и по обстоятельствам дела не должно было или не могло их предвидеть.

ГЛАВА 5**УСЛОВИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ****Статья 27. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность**

1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

2. Лица, совершившие запрещенные настоящим Кодексом деяния в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, подлежат уголовной ответственности лишь за:

- 1) убийство (статья [139](#));
- 2) причинение смерти по неосторожности (статья [144](#));
- 3) умышленное причинение тяжкого телесного повреждения (статья [147](#));
- 4) умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения (статья [149](#));
- 5) изнасилование (статья [166](#));
- 6) насильственные действия сексуального характера (статья [167](#));
- 7) похищение человека (статья [182](#));
- 8) кражу (статья [205](#));
- 9) грабеж (статья [206](#));
- 10) разбой (статья [207](#));
- 11) вымогательство (статья [208](#));
- 11¹) хищение имущества путем модификации компьютерной информации (статья [212](#));
- 12) угон транспортного средства или маломерного судна (статья [214](#));
- 13) умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества (части 2 и 3 статьи [218](#));
- 14) захват заложника (статья [291](#));
- 15) хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ (статья [294](#));
- 16) умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения (статья [309](#));
- 17) хищение наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов (статья [327](#));
- 17¹) незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов (части 2–5 статьи [328](#));
- 18) хулиганство (статья [339](#));
- 19) заведомо ложное сообщение об опасности (статья [340](#));

20) осквернение сооружений и порчу имущества (статья 341);

21) побег из исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, арестного дома или из-под стражи (статья 413).

3. Не подлежит уголовной ответственности несовершеннолетнее лицо, которое достигло предусмотренного частями 1 или 2 настоящей статьи возраста, если будет установлено, что вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством (заболеванием), оно во время совершения общественно опасного деяния было не способно сознавать фактический характер или общественную опасность своего деяния.

Статья 28. Невменяемость

1. Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло сознавать фактический характер и общественную опасность своего действия (бездействия) или руководить им вследствие психического расстройства (заболевания).

2. К лицу, признанному невменяемым, судом могут быть применены принудительные меры безопасности и лечения.

Статья 29. Уменьшенная вменяемость

1. Лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии уменьшенной вменяемости, то есть не могло в полной мере сознавать значение своих действий или руководить ими вследствие психического расстройства (заболевания), не освобождается от уголовной ответственности.

2. Состояние уменьшенной вменяемости может учитываться при назначении наказания или иных мер уголовной ответственности, а также служить основанием для применения к лицу принудительных мер безопасности и лечения.

Статья 30. Уголовная ответственность лица, совершившего преступление в состоянии опьянения

1. Лицо, совершившее преступление в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, подлежит уголовной ответственности.

2. В случае совершения преступления лицом, страдающим хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, суд наряду с применением наказания или иных мер уголовной ответственности может назначить принудительные меры безопасности и лечения.

Статья 31. Совершение деяния в состоянии аффекта

Уголовная ответственность за деяние, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием, издевательством, тяжким

оскорблением или иными противозаконными или грубыми аморальными действиями потерпевшего либо длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего, когда лицо не могло в полной мере сознавать значение своих действий или руководить ими, наступает лишь в случае умышленного причинения смерти, тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения.

Статья 32. Административная или дисциплинарная преюдиция

В случаях, предусмотренных **Особенной частью** настоящего Кодекса, уголовная ответственность за преступление, не представляющее большой общественной опасности, наступает, если деяние совершено в течение года после наложения административного или дисциплинарного взыскания за такое же нарушение.

Статья 33. Деяния, влекущие уголовную ответственность по требованию

1. Деяния, содержащие признаки преступлений:

- 1) умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения (часть 1 [статьи 149](#));
- 2) умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения в состоянии аффекта ([статья 150](#));
- 3) умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление ([статья 151](#));
- 4) умышленное причинение тяжкого телесного повреждения при превышении пределов необходимой обороны ([статья 152](#));
- 5) умышленное причинение легкого телесного повреждения ([статья 153](#));
- 6) истязание (часть 1 [статьи 154](#));
- 7) причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности ([статья 155](#));
- 7¹) заражение вирусом иммунодефицита человека (часть 1 [статьи 157](#));
- 8) изнасилование (часть 1 [статьи 166](#));
- 9) насильственные действия сексуального характера (часть 1 [статьи 167](#));
- 10) понуждение к действиям сексуального характера (часть 1 [статьи 170](#));
- 11) разглашение тайны усыновления (удочерения) ([статья 177](#));
- 12) разглашение врачебной тайны (части 1 и 2 [статьи 178](#));
- 13) принуждение ([статья 185](#));
- 14) угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества ([статья 186](#));
- 15) клевета ([статья 188](#));
- 16) нарушение авторского права, смежных прав и права промышленной собственности ([статья 201](#));
- 17) нарушение неприкосновенности жилища и иных законных владений граждан (часть 1 [статьи 202](#));

- 18) нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, телеграфных или иных сообщений (часть 1 [статьи 203](#));
 - 19) незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных (часть 1 [статьи 203¹](#));
 - 20) отказ в предоставлении гражданину информации ([статья 204](#));
 - 21) причинение имущественного ущерба без признаков хищения (часть 1 [статьи 216](#));
 - 22) исключен;
 - 23) умышленное уничтожение либо повреждение чужого имущества (часть 1 [статьи 218](#));
 - 24) уничтожение либо повреждение чужого имущества по неосторожности ([статья 219](#));
 - 25) уклонение от погашения кредиторской задолженности ([статья 242](#));
 - 26) принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (часть 1 [статьи 246](#));
 - 27) разглашение коммерческой тайны ([статья 255](#));
 - 28) нарушение правил безопасности движения или эксплуатации маломерных судов (часть 1 [статьи 316](#)), а также нарушение правил безопасности движения или эксплуатации маломерных судов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения (часть 2 [статьи 316](#)), совершенное близкими лица, пострадавшего от преступления;
 - 29) нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств (часть 1 [статьи 317](#)), а также нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения (часть 2 [статьи 317](#)), совершенное близкими лица, пострадавшего от преступления;
 - 30) нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (часть 1 [статьи 321](#));
 - 31) хищение либо уничтожение личных документов ([статья 378](#));
 - 32) принуждение к выполнению обязательств (часть 1 [статьи 384](#)), –
- влекут уголовную ответственность лишь при наличии выраженного в установленном уголовно-процессуальным законом порядке требования лица, пострадавшего от преступления, любого из его совершеннолетних близких родственников или членов семьи в случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, или его законного представителя либо представителя юридического лица привлечь виновного к уголовной ответственности.
2. Прокурор вправе возбудить уголовное дело по признакам совершения преступлений, указанных в настоящей статье, лишь в случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законом.
 3. Положения частей 1 и 2 настоящей статьи применяются и в случаях, предусмотренных частью 6 примечаний к [главе 24](#) и примечанием к [главе 31](#) настоящего Кодекса.

ГЛАВА 6

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ

Статья 34. Необходимая оборона

1. Каждый гражданин имеет право на защиту от общественно опасного посягательства. Это право принадлежит лицу независимо от возможности избежать посягательства либо обратиться за помощью к другим лицам или органам власти.

2. Не является преступлением действие, совершенное в состоянии необходимой обороны, то есть при защите жизни, здоровья, собственности, жилища, прав обороняющегося или другого лица, интересов общества или государства от общественно опасного посягательства путем причинения посягающему вреда, если при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны.

3. Превышением пределов необходимой обороны признается явное для обороняющегося лица несоответствие защиты характеру и опасности посягательства, когда посягающему без необходимости умышленно причиняется смерть или тяжкое телесное повреждение.

4. Не являются превышением пределов необходимой обороны действия обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить характер и опасность посягательства.

Статья 35. Причинение вреда при задержании лица, совершившего общественно опасное деяние

1. Не является преступлением причинение вреда лицу, совершившему общественно опасное деяние, предусмотренное настоящим Кодексом, при его задержании для передачи органам власти и пресечения возможности совершения им новых общественно опасных деяний, когда оно пытается или может скрыться от следствия и суда, если иными средствами задержать такое лицо не представлялось возможным и при этом не было допущено превышения необходимых для этого мер.

2. Превышением мер, необходимых для задержания лица, совершившего общественно опасное деяние, предусмотренное настоящим Кодексом, признается их явное несоответствие характеру и степени общественной опасности совершенного задерживаемым лицом общественно опасного деяния и обстоятельствам задержания, когда лицу без необходимости причиняется явно чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред. Такое превышение влечет за собой уголовную ответственность только в случаях умышленного лишения жизни либо причинения тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения.

3. Право на задержание лица, совершившего общественно опасное деяние, предусмотренное настоящим Кодексом, наряду со специально уполномоченными лицами имеют также потерпевшие и другие граждане.

Статья 36. Крайняя необходимость

1. Не является преступлением действие, совершенное в состоянии крайней необходимости, то есть для предотвращения или устранения опасности, непосредственно угрожающей личности, правам и законным интересам данного лица или других лиц, интересам общества или государства, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена другими средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный.

2. Состояние крайней необходимости признается также в случае, если действия, совершенные с целью предотвращения опасности, не достигли своей цели и вред наступил, несмотря на усилия лица, добросовестно рассчитывавшего его предотвратить.

Статья 37. Ошибка в наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния

1. Если лицо вследствие заблуждения считало, что находится в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости либо осуществляет задержание лица, совершившего преступление, но по обстоятельствам дела не должно было или не могло сознавать отсутствие обстоятельств, исключающих преступность деяния, его действия оцениваются соответственно по правилам статей 34, 35 и 36 настоящего Кодекса.

2. Если в сложившейся обстановке лицо должно было и могло предвидеть отсутствие обстоятельств, исключающих преступность деяния, оно подлежит ответственности за причинение вреда по неосторожности.

Статья 38. Пребывание среди соучастников преступления по специальному заданию

1. Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое, выполняя в соответствии с действующим законодательством специальное задание по предупреждению, выявлению или пресечению преступления и действуя с другими его участниками, вынужденно совершит преступление.

2. Правила части первой настоящей статьи не применяются к лицу, совершившему особо тяжкое или тяжкое преступление, связанное с посягательством на жизнь или здоровье человека.

Статья 39. Деяние, связанное с риском

1. Не является преступлением деяние (действие или бездействие), причинившее вред правоохраняемым интересам, если это деяние было совершено в условиях обоснованного риска для достижения общественно полезной цели.

2. Риск признается обоснованным, если совершенное деяние соответствует современным научно-техническим знаниям и опыту, а поставленная цель не могла быть достигнута не связанными с риском действиями и лицо, допустившее риск, обоснованно рассчитывало, что предприняло все возможные меры для предотвращения вреда правоохраняемым интересам.

2¹. Экономический (деловой) риск может признаваться обоснованным, если поставленная цель могла быть достигнута и не рискованными деяниями (решениями), но с меньшим экономическим результатом.

3. Риск не признается обоснованным, если он заведомо был сопряжен с угрозой экологической катастрофы, общественного бедствия, наступления смерти или причинения тяжкого телесного повреждения лицу, не выразившему согласия на то, чтобы его жизнь или здоровье были поставлены в опасность.

Статья 40. Исполнение приказа или распоряжения

1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым настоящим Кодексом интересам лицом, действующим во исполнение обязательного для него приказа или распоряжения, отданных в установленном порядке. Уголовную ответственность за причинение такого вреда несет лицо, отдавшее незаконный приказ или распоряжение.

2. Лицо, совершившее умышленное преступление по заведомо преступному приказу или распоряжению, несет уголовную ответственность на общих основаниях.

3. Лицо, не исполнившее заведомо незаконный приказ или распоряжение, не подлежит уголовной ответственности.

ГЛАВА 7 МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Статья 41. Исключена

Статья 42. Совокупность преступлений

1. Совокупностью преступлений признаются совершение двух или более преступлений, предусмотренных различными статьями **Особенной части** настоящего Кодекса либо разными частями одной и той же статьи, а равно совершение преступлений, предусмотренных одной и той же статьей **Особенной части** настоящего Кодекса, из которых одни квалифицируются как оконченное преступление, а другие – как приготовление, покушение или соучастие в преступлении, ни за одно из которых лицо не было осуждено. При этом лицо несет уголовную ответственность за каждое совершенное преступление по соответствующей статье настоящего Кодекса.

2. Если преступление предусмотрено различными статьями **Особенной части** настоящего Кодекса, из которых одна норма является общей, а другая специальной, совокупность преступлений отсутствует и уголовная ответственность наступает по специальной норме.

Статья 43. Рецидив преступлений

1. Рецидивом преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за умышленное преступление.

2. Рецидив преступлений признается опасным:

1) при совершении лицом умышленного преступления, за которое оно осуждается к лишению свободы, если ранее это лицо было не менее трех раз осуждено и отбывало наказание в виде лишения свободы за умышленные преступления;

2) при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно не менее двух раз было осуждено и отбывало наказание в виде лишения свободы за тяжкие преступления либо было осуждено и отбывало наказание в виде лишения свободы за особо тяжкое преступление;

3) при совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно не менее двух раз было осуждено и отбывало наказание в виде лишения свободы за тяжкие преступления.

3. Рецидив преступлений признается особо опасным:

- 1) при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно не менее двух раз было осуждено и отбывало наказание в виде лишения свободы за особо тяжкие преступления;
- 2) при совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно было осуждено и отбывало наказание в виде лишения свободы за особо тяжкое преступление.
4. Судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет, либо судимости, снятые или погашенные в установленном законом порядке, не учитываются при признании рецидива преступлений.
5. Рецидив преступлений влечет более строгое наказание на основании и в пределах, установленных настоящим Кодексом.

РАЗДЕЛ III УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ГЛАВА 8 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Статья 44. Уголовная ответственность и ее цели

1. Уголовная ответственность выражается в осуждении от имени Республики Беларусь по приговору суда лица, совершившего преступление, и применении на основе осуждения наказания либо иных мер уголовной ответственности в соответствии с настоящим Кодексом.
2. Уголовная ответственность имеет целью исправление лица, совершившего преступление, и предупреждение совершения новых преступлений как осужденным, так и другими лицами.
3. Уголовная ответственность призвана способствовать восстановлению социальной справедливости. Осуждение лица, совершившего преступление, является основанием для взыскания с него как имущественного ущерба, дохода, полученного преступным путем, так и материального возмещения морального вреда.

Статья 45. Судимость

1. Осуждение лица за совершенное им преступление создает правовое состояние судимости, заключающееся в возможности применения к осужденному наказания либо иных мер уголовной ответственности в соответствии с приговором суда и настоящим Кодексом.
2. Лицо считается судимым со дня вступления в законную силу приговора суда вплоть до погашения или снятия судимости, если приговор не был отменен в установленном законом порядке.
3. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, в течение срока судимости за осужденным может осуществляться профилактическое наблюдение или превентивный надзор. Порядок и условия осуществления профилактического наблюдения и превентивного надзора определяются [Уголовно-исполнительным кодексом](#) Республики Беларусь.

Статья 46. Реализация уголовной ответственности

1. Уголовная ответственность реализуется в осуждении:

- 1) с применением назначенного наказания;
- 2) с отсрочкой исполнения назначенного наказания;
- 3) с условным неприменением назначенного наказания;
- 4) без назначения наказания;

5) с применением в отношении несовершеннолетних принудительных мер воспитательного характера.

2. При совершении преступления наряду с уголовной ответственностью, а также при освобождении лица от уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, применяется специальная конфискация.

Статья 46¹. Специальная конфискация

1. При совершении преступления подлежат специальной конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию в собственность государства: имущество, добытое преступным путем или приобретенное на средства, добытые преступным путем; доход, полученный от использования этого имущества, а также предметы преступления, если они не подлежат возврату потерпевшему или иному лицу; орудия и средства совершения преступления, принадлежащие лицу, совершившему преступление; вещи, изъятые из оборота. Независимо от права собственности подлежит специальной конфискации транспортное средство, которым управляло лицо, совершившее преступление, предусмотренное [статьей 317¹](#) настоящего Кодекса (за исключением транспортных средств, выбывших из законного владения собственника (пользователя) помимо его воли или в результате противоправных действий других лиц).

2. Если специальная конфискация имущества, добытого преступным путем или приобретенного на средства, добытые преступным путем, дохода, полученного от использования этого имущества, на момент принятия решения о специальной конфискации невозможна вследствие утраты, израсходования, уничтожения, реализации либо по иным причинам, с осужденного, лица, освобожденного от уголовной ответственности, в доход государства взыскивается денежная сумма, соответствующая стоимости имущества, добытого преступным путем или приобретенного на средства, добытые преступным путем, и (или) размеру дохода, полученного от использования этого имущества. Размер денежной суммы, подлежащей взысканию, определяется судом на день вынесения приговора, постановления, определения.

ГЛАВА 9 НАКАЗАНИЕ И ЕГО ВИДЫ

Статья 47. Понятие наказания

Наказание является принудительной мерой уголовно-правового воздействия, применяемой по приговору суда к лицу, осужденному за преступление, и заключающейся в предусмотренных законом лишении или ограничении прав и свобод осужденного.

Статья 48. Виды наказаний

1. К лицам, совершившим преступления, применяются следующие основные наказания:

- 1) общественные работы;
- 2) штраф;
- 3) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;
- 4) исправительные работы;
- 5) ограничение по военной службе;
- 6) арест;
- 7) ограничение свободы;
- 8) лишение свободы на определенный срок;
- 9) пожизненное лишение свободы;
- 10) смертная казнь (до ее отмены).

2. Кроме основных наказаний, к лицам, совершившим преступления, в качестве дополнительного наказания может применяться лишение воинского или специального звания.

3. Штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью могут применяться в качестве не только основного, но и дополнительного наказания.

4. Штраф и (или) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, применяемые в качестве дополнительного наказания, указываются в **Особенной части** настоящего Кодекса после наиболее строгого из основных видов наказания и могут быть назначены к любому из основных наказаний, предусмотренных санкцией соответствующей статьи **Особенной части** настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено **Общей частью** настоящего Кодекса, а равно не указано в санкции статьи **Особенной части** настоящего Кодекса.

Статья 49. Общественные работы

1. Общественные работы заключаются в выполнении осужденным бесплатного труда в пользу общества, вид которого определяется органами, ведающими применением общественных работ.

2. Общественные работы устанавливаются на срок от шестидесяти до трехсот шестидесяти часов. Осужденными, получающими образование либо имеющими постоянное место работы, общественные работы отбываются не свыше четырех часов в день в свободное от учебы или основной работы время. Осужденными, не получающими образование и не имеющими постоянного места работы, общественные работы с их согласия могут отбываться свыше четырех, но не более восьми часов в день.

3. Исключена.

4. Общественные работы не могут быть назначены:

- 1) лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста;

- 2) лицам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста;
- 3) беременным женщинам;
- 4) лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
- 5) инвалидам I и II группы;
- 6) военнослужащим;
- 7) иностранным гражданам и не проживающим постоянно в Республике Беларусь лицам без гражданства;
- 8) лицам, больным активной формой туберкулеза.

5. В случае возникновения в период отбывания лицом общественных работ обстоятельств, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, суд по представлению органа, на который возложено исполнение наказания, освобождает лицо от дальнейшего отбывания наказания.

6. В случае злостного уклонения осужденного от отбывания наказания в виде общественных работ суд по представлению органа, на который возложено исполнение наказания, может заменить общественные работы арестом из расчета один день ареста за двадцать четыре часа общественных работ или ограничением свободы из расчета один день ограничения свободы за двенадцать часов общественных работ. При этом время уклонения от отбывания наказания в виде общественных работ не засчитывается в срок отбытого наказания.

7. Если осужденный в течение определенного судом срока ареста или ограничения свободы совершил новое преступление, суд назначает ему наказание по правилам, предусмотренным [статьей 73](#) настоящего Кодекса.

Статья 50. Штраф

1. Штраф – денежное взыскание, назначаемое судом в случаях, установленных настоящим Кодексом.

2. Размер штрафа определяется с учетом размера базовой величины, установленного на день постановления приговора, в зависимости от характера и степени общественной опасности совершенного преступления и материального положения осужденного и устанавливается в пределах от тридцати до тысячи базовых величин. За преступления против порядка осуществления экономической деятельности и против интересов службы размер штрафа устанавливается в пределах от трехсот до пяти тысяч базовых величин. За преступления, предусмотренные [статьями 124–127, 131, 285–287, 289–293](#), частью 4 [статьи 294](#), частью 4 [статьи 295](#), частью 4 [статьи 309](#), частью 3 [статьи 311](#), частью 3 [статьи 322](#), частью 3 [статьи 323](#), [статьей 324](#), частью 3 [статьи 333](#), [статьями 356–361](#)⁵ настоящего Кодекса, размер штрафа устанавливается в пределах от пятисот до пятидесяти тысяч базовых величин. При этом размер штрафа, назначаемого лицу за совершенное им преступление, предусмотренное содержащей административную преюдицию [статьей 1](#) [Особенной части](#) настоящего Кодекса, не может быть меньше максимального размера штрафа, налагаемого в административном порядке. С учетом материального положения обвиняемого суд может назначить штраф с рассрочкой выплаты

определенными частями на срок до пяти лет, но не менее двух базовых величин ежемесячно либо с отсрочкой его уплаты на срок до одного года.

3. В случае невозможности взыскания штрафа при отсутствии признаков злостного уклонения от его уплаты суд по представлению органа, на который возложено исполнение наказания, заменяет штраф общественными работами в соответствии со [статьей 49](#) настоящего Кодекса.

4. В случае злостного уклонения осужденного от исполнения наказания в виде штрафа, назначенного в качестве основного наказания, суд по представлению органа, на который возложено исполнение наказания, может заменить штраф арестом из расчета один день ареста за десять базовых величин штрафа исходя из размера базовой величины, установленного на день постановления приговора, но на срок не свыше трех месяцев либо ограничением свободы из расчета один месяц ограничения свободы за пять базовых величин штрафа исходя из размера базовой величины, установленного на день постановления приговора, но на срок не свыше пяти лет.

5. Если осужденный в течение определенного судом срока ареста или ограничения свободы совершил новое преступление, суд назначает ему наказание по правилам, предусмотренным [статьей 73](#) настоящего Кодекса.

Статья 51. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью

1. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью может быть назначено судом в зависимости от характера и тяжести совершенного преступления на срок от одного года до пяти лет, а в случаях, предусмотренных частями 4 и 5 [статьи 316](#), частями 4 и 5 [статьи 317](#) и [статьей 317¹](#) настоящего Кодекса, – на срок от одного года до восьми лет.

2. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в качестве дополнительного наказания может назначаться судом и в случае, когда этот вид наказания не предусмотрен в статье [Особенной части](#) настоящего Кодекса, если, исходя из характера совершенного лицом преступления, связанного с занимаемой должностью или с занятием определенной деятельностью, суд признает невозможным сохранение за ним права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью.

3. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью не может назначаться в качестве дополнительного наказания к общественным работам и штрафу.

4. При назначении наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в качестве основного наказания, дополнительного наказания к исправительным работам, ограничению по военной службе, ограничению свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, при отсрочке исполнения наказания и условном неприменении наказания, если исполнение дополнительного наказания не отсрочено, срок исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные должности

или заниматься определенной деятельностью исчисляется со дня вступления приговора суда в законную силу. При назначении этого наказания в качестве дополнительного к аресту, ограничению свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа или лишению свободы оно распространяется на все время отбывания осужденным основного наказания и сверх того – на срок, установленный приговором.

5. Неисполнение осужденным установленного приговором суда запрета занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, назначенного в качестве дополнительного наказания к исправительным работам и ограничению свободы, является нарушением порядка и условий отбывания наказаний в виде исправительных работ и ограничения свободы. При этом замена указанных видов наказаний более строгим наказанием в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, не освобождает лицо от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

6. В случае злостного уклонения осужденного от отбывания наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, назначенного в качестве основного наказания, суд по представлению органа, на который возложено исполнение наказания, может заменить лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью ограничением свободы из расчета один день ограничения свободы за один день лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, но на срок не свыше пяти лет. При этом время уклонения от отбывания наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью не засчитывается в срок отбытого наказания.

7. Если осужденный в течение определенного судом срока ограничения свободы совершил новое преступление, суд назначает ему наказание по правилам, предусмотренным [статьей 73](#) настоящего Кодекса.

Статья 52. Исправительные работы

1. Исправительные работы устанавливаются на срок от шести месяцев до двух лет и отбываются на основании приговора суда по месту работы осужденного.

2. Из заработка по основному месту работы осужденного к исправительным работам производится удержание в доход государства в размере, установленном приговором суда, в пределах от десяти до двадцати пяти процентов, но не менее одной базовой величины ежемесячно.

3. Исправительные работы не могут быть назначены:

- 1) лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста;
- 2) лицам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста;
- 3) беременным женщинам;
- 4) лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
- 5) инвалидам I и II группы;

- 6) военнослужащим и резервистам;
 - 7) иностранным гражданам и не проживающим постоянно в Республике Беларусь лицам без гражданства;
 - 8) лицам, больным активной формой туберкулеза, не имеющим постоянного места работы.
4. Вместо исправительных работ назначается ограничение по военной службе:
- 1) офицерам;
 - 2) иным военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.
5. Военнослужащим срочной военной службы, а также резервистам вместо исправительных работ назначается арест на срок до трех месяцев.
6. В случае возникновения в период отбывания лицом исправительных работ обстоятельств, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, суд по представлению органа, на который возложено исполнение наказания, освобождает лицо от дальнейшего отбывания наказания или заменяет неотбытую часть наказания на более мягкое наказание.
7. В случае злостного уклонения осужденного от отбывания наказания в виде исправительных работ суд по представлению органа, на который возложено исполнение наказания, может заменить исправительные работы арестом из расчета один день ареста за три дня исправительных работ, но на срок не свыше трех месяцев (лицу, совершившему преступление в возрасте до восемнадцати лет, – на срок не свыше двух месяцев) или ограничением свободы из расчета один день ограничения свободы за полтора дня исправительных работ. При этом время уклонения от отбывания наказания в виде исправительных работ не засчитывается в срок отбытого наказания.
8. Если осужденный в течение определенного судом срока ареста или ограничения свободы совершил новое преступление, суд назначает ему наказание по правилам, предусмотренным [статьей 73](#) настоящего Кодекса.

Статья 53. Ограничение по военной службе

1. Ограничение по военной службе назначается офицерам и иным военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, на срок от трех месяцев до двух лет в случаях, предусмотренных соответствующими статьями [Особенной части](#) настоящего Кодекса за совершение преступлений против воинской службы, а также вместо исправительных работ, предусмотренных за иные преступления.
2. Из денежного содержания осужденного к ограничению по военной службе производится удержание в доход государства в размере, установленном приговором суда, в пределах от десяти до двадцати пяти процентов. Во время отбывания этого наказания осужденный не может быть повышен в должности, воинском звании, а срок наказания не засчитывается в срок выслуги лет для присвоения очередного воинского звания.
3. Ограничение по военной службе не может быть назначено:
 - 1) лицам, имеющим выслугу лет для назначения пенсии, либо достигшим предельного возраста состояния на военной службе, либо имеющим право на увольнение по состоянию здоровья;

2) беременным женщинам;

3) лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

4. В случае возникновения в период отбывания лицом наказания в виде ограничения по военной службе обстоятельств, предусмотренных частью третьей настоящей статьи, а также других обстоятельств, являющихся основанием для увольнения с военной службы в соответствии с законодательством, суд по представлению органа, на который возложено исполнение наказания, освобождает лицо от дальнейшего отбывания наказания или заменяет неотбытую часть наказания на более мягкое наказание.

Статья 54. Арест

1. Арест состоит в содержании осужденного в условиях строгой изоляции и устанавливается на срок от одного до трех месяцев.

2. Арест не может быть назначен:

1) исключен;

2) беременным женщинам;

3) женщинам и одиноким мужчинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет или детей-инвалидов;

4) инвалидам I и II группы.

3. Военнослужащие отбывают арест на гауптвахте военной комендатуры.

Статья 55. Ограничение свободы

1. Ограничение свободы состоит в наложении на осужденного обязанностей, ограничивающих его свободу, и нахождении его в условиях осуществления за ним надзора органами и учреждениями, ведающими исполнением наказания.

2. Ограничение свободы устанавливается на срок от шести месяцев до пяти лет.

3. Наказание в виде ограничения свободы назначается с направлением в исправительное учреждение открытого типа. С учетом личности виновного, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, наличия у него постоянного места жительства суд может назначить наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

4. Ограничение свободы не может быть назначено:

1) военнослужащим срочной военной службы;

2) иностранным гражданам и не проживающим постоянно в Республике Беларусь лицам без гражданства.

5. Ограничение свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа не может быть назначено:

1) лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста ко дню постановления приговора;

2) лицам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста;

3) беременным женщинам;

4) женщинам и одиноким мужчинам, воспитывающим детей в возрасте до четырнадцати лет или детей-инвалидов;

5) инвалидам;

6) лицам, которым назначены принудительные меры безопасности и лечения (за исключением лиц, страдающих хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией), лицам, больным активной формой туберкулеза, ВИЧ-инфицированным, больным СПИДом либо не прошедшим полного курса лечения венерического заболевания.

6. Осужденные к ограничению свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, осужденные к ограничению свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, за исключением лиц, перечисленных в части 5 настоящей статьи или получающих образование в дневной форме получения образования, привлекаются к труду в обязательном порядке органами и учреждениями, ведающими исполнением наказания.

7. В случае возникновения обстоятельств, предусмотренных частью 5 настоящей статьи, в период отбывания осужденным наказания в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа суд по представлению учреждения, на которое возложено исполнение наказания, принимает решение о переводе осужденного для дальнейшего отбывания наказания в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа или освобождает осужденного от дальнейшего отбывания наказания.

8. В случае злостного уклонения осужденного от отбывания наказания в виде ограничения свободы суд по представлению органа, на который возложено исполнение наказания, может заменить ограничение свободы лишением свободы из расчета один день лишения свободы за два дня ограничения свободы. При этом время уклонения от отбывания наказания в виде ограничения свободы не засчитывается в срок отбытого наказания.

9. Если осужденный в течение определенного судом срока лишения свободы совершил новое преступление, суд назначает ему наказание по правилам, предусмотренным [статьей 73](#) настоящего Кодекса.

Статья 56. Исключена

Статья 57. Лишение свободы на определенный срок

1. Лишение свободы устанавливается на срок от шести месяцев, за исключением случая, предусмотренного частью 8 [статьи 55](#) настоящего Кодекса, до двенадцати лет, за особо тяжкие преступления – на срок более двенадцати лет, но не свыше пятнадцати лет, а за особо тяжкие преступления, сопряженные с умышленным посягательством на жизнь человека либо с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, либо преступления против государства – на срок не свыше двадцати пяти лет.

1¹. Женщинам и одиноким мужчинам, воспитывающим детей в возрасте до четырнадцати лет или детей-инвалидов, инвалидам I группы, впервые совершившим преступление,

не представляющее большой общественной опасности, или менее тяжкое преступление, лишение свободы не назначается.

1². Правило, предусмотренное частью 1¹ настоящей статьи, не применяется:

1) в отношении иностранных граждан и не проживающих постоянно в Республике Беларусь лиц без гражданства;

2) в отношении лиц, совершивших преступления экстремистской направленности;

3) в отношении лиц, совершивших преступления, сопряженные с применением насилия либо угрозой его применения или повлекшие по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения;

4) в отношении женщин и одиноких мужчин, воспитывающих детей в возрасте до четырнадцати лет или детей-инвалидов, совершивших в отношении их умышленное преступление;

5) при осуждении с применением мер уголовной ответственности, предусмотренных [статьями 77 и 78](#) настоящего Кодекса.

2. Срок лишения свободы за преступления, совершенные по неосторожности, не может превышать десяти лет.

3. Совершеннолетним лицам отбывание наказания в виде лишения свободы назначается в исправительных колониях в условиях поселения, исправительных колониях в условиях общего, усиленного, строгого или особого режимов или в тюрьме.

4. Мужчинам отбывание наказания назначается:

1) осуждаемым к лишению свободы за преступления, совершенные по неосторожности, – в исправительных колониях в условиях поселения;

2) осуждаемым впервые к лишению свободы за умышленные преступления, не представляющие большой общественной опасности, либо менее тяжкие преступления – в исправительных колониях в условиях общего режима;

3) осуждаемым впервые к лишению свободы за тяжкие или особо тяжкие преступления – в исправительных колониях в условиях усиленного режима;

4) при рецидиве преступлений, если осужденный ранее отбывал лишение свободы, – в исправительных колониях в условиях строгого режима;

5) осуждаемым к лишению свободы при особо опасном рецидиве – в исправительных колониях в условиях особого режима.

5. Женщинам отбывание наказания назначается:

1) осуждаемым к лишению свободы за преступления, совершенные по неосторожности, – в исправительных колониях в условиях поселения;

2) другим осуждаемым к лишению свободы за умышленные преступления – в исправительных колониях в условиях общего режима;

3) при особо опасном рецидиве – в исправительных колониях в условиях строгого режима.

6. В зависимости от характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновного и иных обстоятельств дела суд с указанием мотивов принятого решения может назначить отбывание лишения свободы:

1) осужденным за преступления, совершенные по неосторожности, – в исправительных колониях в условиях общего режима;

2) другим осужденным к лишению свободы, но при отсутствии особо опасного рецидива – в исправительных колониях в условиях общего, усиленного или строгого режима.

7. Лишение свободы в виде заключения в тюрьме может быть назначено на часть срока наказания, но не более чем на пять лет:

1) при особо опасном рецидиве;

2) совершеннолетним лицам, совершившим особо тяжкие преступления, осуждаемым за них к лишению свободы на срок свыше пяти лет.

7¹. При замене в соответствии с частью 8 [статьи 55](#) настоящего Кодекса наказания в виде ограничения свободы наказанием в виде лишения свободы отбывание наказания назначается:

1) за преступления, совершенные по неосторожности, – в исправительных колониях в условиях поселения;

2) за умышленные преступления – в исправительных колониях в условиях общего режима.

8. По отбытии лицом, осужденным к лишению свободы на срок свыше двадцати пяти лет, двадцати лет лишения свободы суд, учитывая поведение осужденного, состояние его здоровья или возраст, может освободить осужденного от отбывания части наказания, превышающей двадцать пять лет лишения свободы.

Примечание. Под преступлением экстремистской направленности в настоящей статье, [статьях 115](#) и [361¹](#) настоящего Кодекса понимаются преступление, сопряженное с совершением умышленных действий, относящихся в соответствии с законодательными актами к экстремизму, а равно иное преступление, предусмотренное настоящим Кодексом, совершенное по мотивам расовой, национальной, религиозной вражды или розни, политической или идеологической вражды либо по мотивам вражды или розни в отношении какой-либо социальной группы.

Статья 58. Пожизненное лишение свободы

1. В качестве исключительной меры наказания как альтернатива смертной казни допускается применение пожизненного лишения свободы за преступления, предусмотренные частью 2 [статьи 124](#), частью 3 [статьи 126](#), частью 3 [статьи 289](#), частью 2 [статьи 356](#) и частью 2 [статьи 359](#) настоящего Кодекса, либо за преступления, сопряженные с умышленным лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах.

2. Пожизненное лишение свободы не может быть назначено:

1) лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет;

2) женщинам;

3) мужчинам, достигшим ко дню постановления приговора шестидесяти пяти лет.

3. Осужденные к пожизненному лишению свободы отбывают наказание в исправительной колонии особого режима или в тюрьме.

4. По отбытии двадцати лет лицом, осужденным к пожизненному лишению свободы, либо лицом, которому смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным лишением

свободы, суд, учитывая поведение осужденного, состояние его здоровья или возраст, может заменить дальнейшее отбывание пожизненного лишения свободы лишением свободы на определенный срок, но не свыше пяти лет.

Статья 59. Смертная казнь

1. В качестве исключительной меры наказания допускается применение смертной казни – расстрела (до отмены смертной казни) за преступления, предусмотренные частью 2 [статьи 124](#), частью 3 [статьи 126](#), частью 3 [статьи 289](#), частью 2 [статьи 356](#) и частью 2 [статьи 359](#) настоящего Кодекса, либо за сопряженные с умышленным лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах некоторые иные особо тяжкие преступления.

2. Смертная казнь не может быть назначена:

- 1) лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет;
- 2) женщинам;
- 3) мужчинам, достигшим ко дню постановления приговора шестидесяти пяти лет.

Статья 60. Лишение воинского или специального звания

При осуждении за тяжкое или особо тяжкое преступление лицо, имеющее воинское или специальное звание, может быть по приговору суда лишено этого звания.

Статья 61. Исключена

ГЛАВА 10 НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ

Статья 62. Общие начала назначения наказания

1. Суд назначает наказание с учетом положений [Общей части](#) настоящего Кодекса в пределах, установленных статьей [Особенной части](#), предусматривающей ответственность за совершенное преступление. Назначая наказание в виде общественных работ, штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, суд руководствуется пределами, установленными в статьях [49](#), [50](#) и [51](#) настоящего Кодекса. При назначении наказания суд исходит из принципа индивидуализации наказания, то есть учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, мотивы и цели содеянного, личность виновного, характер нанесенного вреда и размер причиненного ущерба, дохода, полученного преступным путем, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, мнение потерпевшего по делам частного обвинения, мотивируя избранную меру наказания в приговоре.

2. Наказание в виде лишения свободы может быть назначено лишь при условии, что цели уголовной ответственности не могут быть достигнуты применением более мягкого наказания, предусмотренного соответствующей статьей [Особенной части](#) настоящего Кодекса.

Статья 63. Обстоятельства, смягчающие ответственность

1. Обстоятельствами, смягчающими ответственность, признаются:

- 1) явка с повинной;
- 2) чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении;
- 3) активное способствование выявлению преступления, изобличению других участников преступления, розыску имущества, приобретенного преступным путем;
- 4) оказание медицинской или иной помощи потерпевшему непосредственно после преступления; добровольное возмещение ущерба, уплата дохода, полученного преступным путем, устранение вреда, причиненного преступлением; иные действия, направленные на заглаживание такого вреда;
- 5) наличие на иждивении у виновного малолетнего ребенка;
- 6) совершение преступления вследствие стечения тяжелых личных, семейных или иных обстоятельств;
- 7) совершение преступления под влиянием угрозы или принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости;
- 8) совершение преступления под влиянием противоправных или аморальных действий потерпевшего;
- 9) совершение преступления при нарушении условий правомерности крайней необходимости, пребывания среди соучастников преступления по специальному заданию, обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения;
- 10) совершение преступления беременной женщиной;
- 11) совершение преступления престарелым лицом.

2. Суд может признать смягчающими ответственность и иные обстоятельства, не указанные в настоящей статье.

3. Смягчающее обстоятельство, предусмотренное статьей [Особенной части](#) настоящего Кодекса в качестве признака преступления, не может учитываться при определении меры ответственности виновного.

Статья 64. Обстоятельства, отягчающие ответственность

1. Обстоятельствами, отягчающими ответственность, признаются:

- 1) совершение преступления лицом, ранее совершившим какое-либо преступление, если не истекли сроки давности либо не погашена или не снята судимость за предшествующее преступление. Суд вправе в зависимости от характера преступлений не признать это обстоятельство отягчающим;
- 2) совершение преступления в отношении заведомо малолетнего, престарелого или лица, находящегося в беспомощном состоянии;
- 3) совершение преступления в отношении заведомо для виновного беременной женщины;
- 4) совершение преступления общеопасным способом;
- 5) совершение преступления с особой жестокостью или издевательством;

- 6) совершение преступления в отношении лица, находящегося в материальной, служебной или иной зависимости от виновного;
 - 7) совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга;
 - 8) совершение преступления из корыстных или иных низменных побуждений;
 - 9) совершение преступления по мотивам расовой, национальной, религиозной вражды или розни, политической или идеологической вражды, а равно по мотивам вражды или розни в отношении какой-либо социальной группы;
 - 10) совершение преступления с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение;
 - 11) совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией;
 - 12) совершение преступления лицом, нарушившим тем самым принятую им присягу или профессиональную клятву;
 - 13) совершение преступления, повлекшего тяжкие последствия;
 - 14) совершение преступления с использованием заведомо малолетнего или лица, заведомо для виновного страдающего психическим расстройством (заболеванием);
 - 15) совершение преступления с использованием условий общественного бедствия, чрезвычайного или военного положения, военного времени;
 - 16) совершение преступления по неосторожности вследствие сознательного нарушения установленных правил безопасности;
 - 17) совершение преступления лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ. Суд вправе в зависимости от характера преступления не признать это обстоятельство отягчающим.
2. Суд не может признать отягчающими обстоятельства, не указанные в настоящей статье.
 3. Отягчающее обстоятельство, предусмотренное статьей **Особенной части** настоящего Кодекса в качестве признака преступления, не может учитываться при определении меры ответственности виновного.

Статья 65. Назначение наказания при рецидиве преступлений

1. При назначении наказания за рецидив, опасный рецидив или особо опасный рецидив преступлений учитываются количество, характер и степень общественной опасности ранее совершенных преступлений, обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, а также характер и степень общественной опасности вновь совершенного преступления.
2. Срок наказания при опасном рецидиве не может быть менее половины, а при особо опасном рецидиве – менее двух третей максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

3. При наличии исключительных обстоятельств, предусмотренных статьей 70 настоящего Кодекса, а также при выполнении обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве, наказание за опасный рецидив или особо опасный рецидив назначается без учета ограничений, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

Статья 66. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии

1. При назначении наказания за преступление, совершенное в соучастии, учитываются характер и степень участия в нем каждого из соучастников.

2. Срок наказания организатору (руководителю) организованной группы не может быть менее трех четвертей срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей **Особенной части** настоящего Кодекса.

3. Наказание организатору (руководителю) организованной группы может быть назначено без учета ограничений, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, в случае полного возмещения им ущерба, причиненного государству, юридическим или физическим лицам, либо вреда государственным или общественным интересам либо уплаты дохода, полученного преступным путем, если совершенное преступление не было связано с посягательством на жизнь или здоровье человека.

4. При выполнении организатором (руководителем) организованной группы обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве, наказание назначается без учета ограничений, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

Статья 67. Назначение наказания за неоконченное преступление

1. При назначении наказания за неоконченное преступление учитываются характер и степень общественной опасности действий, совершенных виновным, степень осуществления преступного намерения и обстоятельства, в силу которых преступление не было доведено до конца.

2. Смертная казнь за приготовление к преступлению и покушение на преступление не назначается, за исключением покушения на совершение преступлений, предусмотренных частью 2 **статьи 124**, частью 3 **статьи 126**, частью 3 **статьи 289** и частью 2 **статьи 359** настоящего Кодекса.

Статья 68. Исключена

Статья 69. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств

1. При наличии хотя бы одного из смягчающих обстоятельств, указанных в пунктах **1, 3 и 4** части 1 статьи 63 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств, названных в статье **64** настоящего Кодекса, срок или размер наказания не может превышать половины максимального срока или размера избранного судом вида основного наказания, предусмотренного соответствующей статьей **Особенной части** настоящего Кодекса.

2. Правила, предусмотренные частью первой настоящей статьи, не применяются в отношении лица, совершившего особо тяжкое преступление, сопряженное с умышленным лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах.

Статья 69¹. Назначение наказания в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве

1. При выполнении лицом, совершившим преступление, обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве, срок или размер наказания не может превышать половины максимального срока или размера избранного судом вида основного наказания, предусмотренного соответствующей статьей **Особенной части** настоящего Кодекса, а в случае совершения лицом тяжкого или особо тяжкого преступления, сопряженного с посягательством на жизнь или здоровье человека, – двух третей максимального срока или размера избранного судом вида основного наказания, предусмотренного соответствующей статьей **Особенной части** настоящего Кодекса.

2. Правила, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, не применяются в отношении лица, совершившего преступление, за которое соответствующей статьей **Особенной части** настоящего Кодекса предусмотрены пожизненное лишение свободы или смертная казнь. В этом случае при выполнении лицом, совершившим преступление, обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве, пожизненное лишение свободы и смертная казнь не применяются. Такому лицу назначается лишение свободы на срок, определенный соответствующей статьей **Особенной части** настоящего Кодекса.

Статья 70. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление

1. Суд с учетом личности виновного при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями, мотивами, ролью лица и его поведением во время или после совершения преступления, которые существенно уменьшают степень общественной опасности деяния, может назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей **Особенной части** настоящего Кодекса, либо назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрено этой статьей, либо не применить дополнительное наказание, предусмотренное в качестве обязательного.

2. Исключительными могут быть признаны как отдельные смягчающие обстоятельства, так и совокупность таких обстоятельств.

Статья 71. Исключена

Статья 72. Назначение наказания по совокупности преступлений

1. При совокупности преступлений суд, назначив основное и дополнительное наказания отдельно за каждое преступление, окончательно определяет наказание по их совокупности путем

поглощения менее строгого наказания более строгим либо путем полного или частичного сложения назначенных наказаний.

2. Если совокупность преступлений образуют преступления, не представляющие большой общественной опасности, и менее тяжкие либо тяжкие преступления в любом сочетании, то окончательное наказание назначается путем поглощения менее строгого наказания более строгим либо путем частичного или полного сложения наказаний. При этом окончательное наказание не может превышать максимального срока или размера наказания, предусмотренного за наиболее тяжкое из совершенных преступлений.

3. Если в совокупность преступлений входит хотя бы одно особо тяжкое преступление, то окончательное наказание назначается путем частичного или полного сложения наказаний. При этом окончательное наказание в виде лишения свободы не может быть более двадцати лет. Если в совокупность преступлений входит особо тяжкое преступление, за которое настоящим Кодексом предусмотрено лишение свободы на срок свыше пятнадцати лет, то окончательное наказание не может превышать двадцати пяти лет. Окончательное наказание иного вида не может превышать максимального срока или размера, установленных для данного вида наказания.

4. Если за преступление, входящее в совокупность, назначено наказание в виде лишения свободы на срок двадцать пять лет или пожизненного лишения свободы, то окончательное наказание назначается путем поглощения менее строгого наказания более строгим.

5. По тем же правилам назначается наказание, если после вынесения приговора по делу будет установлено, что осужденный виновен еще и в другом преступлении, совершенном им до вынесения приговора. В этом случае в срок окончательно назначенного наказания засчитывается наказание, отбытое полностью или частично по первому приговору.

6. К окончательному основному наказанию суд присоединяет дополнительные наказания, назначенные за преступления, в совершении которых лицо признано виновным. Окончательное дополнительное наказание при частичном или полном сложении наказаний не может превышать максимального срока или размера, установленных для данного вида наказания Общей частью настоящего Кодекса.

Статья 73. Назначение наказания по совокупности приговоров

1. Если осужденный после провозглашения приговора, но до полного отбытия наказания совершил новое преступление, суд к наказанию, назначенному по новому приговору, полностью или частично присоединяет неотбытую часть наказания по предыдущему приговору.

2. Окончательное наказание по совокупности приговоров в случае, если оно не связано с лишением свободы, не может превышать максимальных сроков или размеров, установленных для данных видов наказаний [Общей частью](#) настоящего Кодекса.

3. Окончательное наказание по совокупности приговоров в виде лишения свободы может быть выше максимального срока наказания, предусмотренного настоящим Кодексом для этого вида наказания, но не более тридцати лет.

4. Окончательное наказание по совокупности приговоров должно быть больше как наказания, назначенного за вновь совершенное преступление, так и неотбытой части наказания по предыдущему приговору.

5. При совершении лицом, которому по приговору суда или в порядке помилования назначено пожизненное лишение свободы, нового умышленного преступления, за которое назначено лишение свободы либо другое более мягкое наказание, вновь назначенное наказание поглощается пожизненным лишением свободы. При этом течение срока, предусмотренного частью четвертой статьи 58 настоящего Кодекса, прерывается. Исчисление нового двадцатилетнего срока в этом случае начинается со дня вступления в силу приговора суда за новое преступление.

6. К окончательному основному наказанию суд присоединяет дополнительные наказания, назначенные за преступления, в совершении которых лицо признано виновным. Окончательное дополнительное наказание при частичном или полном сложении наказаний не может превышать максимального срока или размера, установленных для данного вида наказания Общей частью настоящего Кодекса.

Статья 74. Правила сложения наказаний

1. При сложении наказаний по совокупности преступлений и совокупности приговоров:

1) один день лишения свободы соответствует:

одному дню ареста;

двум дням ограничения свободы;

трем дням исправительных работ или ограничения по военной службе;

двадцати четырем часам общественных работ;

2) один день ограничения свободы соответствует:

полутора дням исправительных работ;

двенадцати часам общественных работ;

3) один день исправительных работ соответствует восьми часам общественных работ.

2. Наказания в виде штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью при назначении их с общественными работами, исправительными работами, ограничением по военной службе, арестом, ограничением свободы или лишением свободы приводятся в исполнение самостоятельно.

Статья 75. Правила зачета сроков содержания под стражей и домашнего ареста

1. Срок содержания под стражей и срок домашнего ареста либо срок нахождения в приемнике-распределителе для несовершеннолетних засчитываются судом в срок наказания или срок применения принудительной меры воспитательного характера. При этом:

1) один день нахождения в приемнике-распределителе для несовершеннолетних или два дня домашнего ареста соответствуют:

одному дню ареста или лишения свободы, одному дню пребывания несовершеннолетнего в специальном воспитательном учреждении;

двум дням ограничения свободы;

трем дням исправительных работ или ограничения по военной службе;

двадцати четырем часам общественных работ;

2) один день содержания под стражей соответствует:

двум дням лишения свободы лицу, совершившему преступление в возрасте до восемнадцати лет, а равно с отбыванием в исправительной колонии в условиях поселения;

полутора дням лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего и усиленного режима;

одному дню лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого и особого режима или в тюрьме;

одному дню ареста;

двум дням ограничения свободы или пребывания несовершеннолетнего в специальном воспитательном учреждении;

трем дням исправительных работ или ограничения по военной службе;

двадцати четырем часам общественных работ.

2. При назначении наказаний, не указанных в части 1 настоящей статьи, суд, учитывая срок содержания под стражей и срок домашнего ареста, может соответственно смягчить наказание или полностью освободить виновного от его отбывания.

Статья 76. Исчисление сроков наказания

Сроки лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, исправительных работ, ограничения по военной службе, ареста, ограничения свободы, лишения свободы исчисляются в месяцах и годах, а общественных работ – в часах. При замене или сложении наказаний сроки могут исчисляться также и в днях.

ГЛАВА 11

ИНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Статья 77. Осуждение с отсрочкой исполнения наказания

1. Если при назначении наказания в виде лишения свободы на срок до пяти лет лицу, впервые осуждаемому к лишению свободы, за преступление, не являющееся тяжким, суд, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного и иные обстоятельства дела, придет к убеждению, что цели уголовной ответственности могут быть достигнуты без отбывания назначенного наказания посредством возложения на осужденного определенных обязанностей и контроля за его поведением, он может применить отсрочку исполнения назначенного наказания на срок от одного года до двух лет. Суд может в этих случаях отсрочить и исполнение дополнительных наказаний.

2. Отсрочка исполнения наказания может быть назначена на срок от двух до трех лет лицу, осуждаемому за совершение тяжкого преступления, если такое преступление совершено лицом в возрасте до восемнадцати лет, либо лицам, достигшим общеустановленного пенсионного

возраста, инвалидам I и II группы, а также лицу, впервые осуждаемому за совершение тяжкого преступления, не сопряженного с посягательством на жизнь или здоровье человека, при полном возмещении обвиняемым до окончания судебного следствия причиненного преступлением ущерба (вреда), возврате неосновательного обогащения, уплате дохода, полученного преступным путем.

2¹. Отсрочка исполнения наказания не может быть назначена лицу, осуждаемому за особо тяжкое преступление, а равно иностранному гражданину и не проживающему постоянно в Республике Беларусь лицу без гражданства.

3. В течение срока отсрочки исполнения наказания за осужденным осуществляется профилактическое наблюдение и на него возлагаются обязанности, предусмотренные частью 2 статьи 81 настоящего Кодекса, если судом для осужденного не были установлены более строгие обязанности, предусмотренные частью 4 настоящей статьи.

4. При отсрочке исполнения наказания суд может обязать осужденного принести извинение потерпевшему, в определенный срок устранить причиненный вред, поступить на работу или учебу или заниматься иной деятельностью, при осуществлении которой лицо считается занятым в соответствии с законодательством о занятости населения (за исключением лиц, указанных в части 4 статьи 81 настоящего Кодекса), пройти курс лечения от хронического алкоголизма, наркомании, токсикомании, педофилии или венерического заболевания, не менять места жительства без согласия органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, не выезжать по личным делам на срок более одного месяца за пределы района (города) места жительства, периодически являться в этот орган для регистрации, находиться после наступления определенного времени по месту жительства, не посещать определенные места, в свободное от работы и (или) учебы время выполнять общественно полезные работы в объеме от тридцати до ста двадцати часов.

5. Контроль за поведением осужденного, в отношении которого исполнение наказания отсрочено, осуществляется в соответствии с [Уголовно-исполнительным кодексом](#) Республики Беларусь. Суд может также одновременно поручить наблюдение за несовершеннолетним осужденным и проведение с ним воспитательной работы отдельному лицу с его согласия.

6. Если осужденный, в отношении которого исполнение наказания отсрочено, несмотря на официальное предупреждение, не выполняет возложенные на него судом обязанности либо неоднократно нарушил общественный порядок, за что к нему дважды были применены меры административного взыскания, или совершил иное административное правонарушение, за которое законом предусмотрено административное взыскание в виде административного ареста, то по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, а также по ходатайству лица, которому было поручено наблюдение за осужденным, суд может отменить отсрочку исполнения наказания и направить осужденного для отбывания наказания, назначенного приговором.

7. По истечении срока отсрочки исполнения наказания суд по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, или по заявлению осужденного в

зависимости от его поведения в течение установленного судом срока отсрочки исполнения наказания может принять следующие решения:

1) освободить осужденного от назначенного по приговору суда наказания, если в период отсрочки осужденный законопослушным поведением доказал свое исправление. В этом случае осужденный освобождается от отбывания дополнительных наказаний;

2) продлить отсрочку исполнения наказания не более одного раза в пределах от шести месяцев до одного года или заменить лишение свободы более мягким наказанием, если осужденный в период отсрочки проявил стремление к законопослушному поведению, но не в полной мере доказал свое исправление;

3) направить осужденного для отбывания назначенного по приговору суда наказания, если осужденный в период отсрочки не проявил стремления к законопослушному поведению.

8. В случае совершения осужденным в период отсрочки исполнения наказания нового умышленного преступления, а равно преступления по неосторожности, за которое он осуждается к лишению свободы, суд назначает ему наказание по правилам, предусмотренным статьей 73 настоящего Кодекса.

Статья 78. Осуждение с условным неприменением наказания

1. Если при назначении наказания лицу, впервые осуждаемому к лишению свободы за совершение преступления, не представляющего большой общественной опасности, или менее тяжкого преступления, суд, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного и иные обстоятельства дела, придет к убеждению, что цели уголовной ответственности могут быть достигнуты без отбывания назначенного наказания посредством осуществления контроля за поведением осужденного, он может постановить об условном неприменении назначенного наказания с обязательным указанием в приговоре мотивов принятого решения. В этом случае суд постановляет не приводить в исполнение назначенное наказание, если в течение определенного судом испытательного срока осужденный не совершит новое преступление и будет выполнять возложенные на него судом обязанности.

2. Испытательный срок назначается продолжительностью от одного года до трех лет.

3. Условное неприменение наказания не может быть назначено лицу, осуждаемому за тяжкое преступление, за исключением лица, совершившего такое преступление в возрасте до восемнадцати лет, а также лиц, достигших общеустановленного пенсионного возраста, инвалидов I и II группы, или за особо тяжкое преступление, а равно иностранному гражданину и не проживающему постоянно в Республике Беларусь лицу без гражданства.

4. При условном неприменении наказания могут быть назначены дополнительные наказания. Отбывание дополнительного наказания, назначенного на определенный срок, прекращается с истечением испытательного срока.

5. В течение испытательного срока за осужденным осуществляется профилактическое наблюдение и на него возлагаются обязанности, предусмотренные частью 2 статьи 81 настоящего Кодекса. При необходимости суд может также возложить на осужденного обязанности принести извинение потерпевшему, в определенный срок устранить причиненный

преступлением ущерб (вред), поступить на работу или учебу или заниматься иной деятельностью, при осуществлении которой лицо считается занятым в соответствии с законодательством о занятости населения (за исключением лиц, указанных в части 4 [статьи 81](#) настоящего Кодекса), в свободное от работы и (или) учебы время выполнить общественно полезные работы в объеме от тридцати до ста двадцати часов, пройти курс лечения от хронического алкоголизма, наркомании, токсикомании, педофилии или венерического заболевания. При осуждении с условным неприменением наказания суд может обязать осужденного уплатить в доход государства уголовно-правовую компенсацию в размере от тридцати до ста базовых величин в течение шести месяцев после вступления приговора в законную силу.

6. Контроль за поведением осужденного с условным неприменением наказания осуществляется в соответствии с [Уголовно-исполнительным кодексом](#) Республики Беларусь. Суд может также одновременно поручить наблюдение за несовершеннолетним осужденным и проведение с ним воспитательной работы отдельному лицу с его согласия.

7. Если осужденный с условным неприменением наказания, несмотря на официальное предупреждение, не выполняет возложенные на него обязанности либо неоднократно нарушил общественный порядок, за что к нему дважды были применены меры административного взыскания, или совершил иное административное правонарушение, за которое законом предусмотрено административное взыскание в виде административного ареста, то по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, а также по ходатайству лица, которому было поручено наблюдение за осужденным, суд может отменить условное неприменение наказания и направить осужденного для отбывания назначенного наказания.

8. В случае совершения осужденным с условным неприменением наказания в течение испытательного срока нового умышленного преступления, а равно преступления по неосторожности, за которое он осуждается к лишению свободы, суд назначает ему наказание по правилам, предусмотренным [статьей 73](#) настоящего Кодекса.

Статья 79. Осуждение без назначения наказания

Если в процессе судебного рассмотрения уголовного дела в отношении лица, совершившего впервые преступление, не представляющее большой общественной опасности, или менее тяжкое преступление, будет признано, что вследствие длительного безупречного поведения после совершения преступления это лицо доказало свое стремление к законопослушному поведению и с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновного его дальнейшее исправление возможно без применения наказания, но при осуществлении за ним профилактического наблюдения, суд может вынести такому лицу обвинительный приговор без назначения наказания.

Статья 80. Превентивный надзор

1. Превентивный надзор устанавливается за лицами, указанными в частях 3 и 4 настоящей статьи, для наблюдения за их поведением, предупреждения с их стороны преступлений и оказания на них необходимого профилактического воздействия.

1¹. Превентивный надзор не устанавливается за постоянно не проживающими в Республике Беларусь иностранными гражданами и лицами без гражданства.

2. Установление, продление и в случаях, указанных в пунктах 1–3 части 11 настоящей статьи, прекращение превентивного надзора, а также изменение требований превентивного надзора осуществляются судом в соответствии с настоящим Кодексом и иными законодательными актами Республики Беларусь.

3. Превентивный надзор после освобождения из исправительного учреждения устанавливается:

- 1) за лицом, допустившим особо опасный рецидив преступлений;
- 2) за лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, судимым за преступление, совершенное в составе организованной группы или преступной организации;
- 3) за лицом, осужденным к пожизненному лишению свободы, либо лицом, которому смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным лишением свободы, которым в соответствии с настоящим Кодексом дальнейшее отбывание пожизненного лишения свободы заменено лишением свободы;
- 4) за лицом, судимым за совершенные по достижении восемнадцатилетнего возраста преступления, предусмотренные [статьями 166–170](#) и [343¹](#) настоящего Кодекса, в отношении малолетнего (малолетней).

4. Превентивный надзор после освобождения из исправительного учреждения может быть установлен:

- 1) за лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, судимым за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления либо судимым два или более раза к наказанию в виде лишения свободы за любые умышленные преступления, если в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь на момент освобождения из исправительного учреждения оно признано злостно нарушающим установленный порядок отбывания наказания;
- 2) за лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, судимым за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления либо судимым два или более раза к наказанию в виде лишения свободы за любые умышленные преступления, если оно в пределах срока судимости более двух раз в течение года привлекалось к административной ответственности за совершение административных правонарушений, за которые законом предусмотрено административное взыскание в виде административного ареста.

4¹. За лицами, указанными в части 3, пункте 2 части 4 настоящей статьи, условно-досрочно освобожденными от отбывания наказания в виде лишения свободы или которым неотбытая часть наказания в виде лишения свободы заменена более мягким наказанием, превентивный надзор устанавливается после полного отбытия основного наказания по приговору суда.

5. За лицом, указанным в пункте 1 части 3 настоящей статьи, превентивный надзор устанавливается до снятия судимости, а за лицом, указанным в пункте 4 части 3 настоящей

статьи, – до погашения или снятия судимости.

6. За лицами, указанными в пунктах 2 и 3 части 3 и части 4 настоящей статьи, превентивный надзор устанавливается на срок от шести месяцев до двух лет, но в пределах срока судимости.

7. Суд обязывает лицо, за которым установлен превентивный надзор, соблюдать следующие требования превентивного надзора:

1) прибыть в установленный срок к избранному месту жительства и явиться в орган внутренних дел для постановки на учет;

2) письменно уведомлять орган внутренних дел о перемене места жительства не позднее дня наступления такого обстоятельства;

3) являться в орган внутренних дел для регистрации от одного до четырех раз в месяц.

8. Суд при установлении превентивного надзора или при его осуществлении может обязать лицо, за которым установлен превентивный надзор, соблюдать следующие требования превентивного надзора:

1) не посещать определенные места;

2) не покидать свое жилище в определенное время суток;

3) не выезжать за пределы района (города) по служебным и личным делам без согласия органа внутренних дел;

4) не выезжать за пределы Республики Беларусь;

5) поступить на работу или учебу или заниматься иной деятельностью, при осуществлении которой лицо считается занятым в соответствии с законодательством о занятости населения;

6) являться в организацию здравоохранения для прохождения принудительного лечения, назначенного в соответствии со [статьей 107](#) настоящего Кодекса, и выполнять мероприятия, предусмотренные в рамках диспансерного наблюдения при прохождении такого лечения.

8¹. Требование превентивного надзора, указанное в пункте 5 части 8 настоящей статьи, не может быть установлено в отношении:

1) лиц, достигших общеустановленного пенсионного возраста;

2) беременных женщин;

3) лиц, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех лет, ребенком-инвалидом в возрасте до восемнадцати лет, а также за ребенком в возрасте до восемнадцати лет, инфицированным вирусом иммунодефицита человека или больным СПИДом;

4) инвалидов I и II группы;

5) лиц, больных активной формой туберкулеза, не имеющих постоянного места работы.

8². В случае возникновения в период превентивного надзора обстоятельств, предусмотренных частью 8¹ настоящей статьи, суд по представлению органа внутренних дел, осуществляющего превентивный надзор, изменяет требования превентивного надзора.

9. При осуждении лица, за которым был установлен превентивный надзор, к наказанию в виде ареста или направления его в лечебно-трудовой профилакторий превентивный надзор приостанавливается со дня начала срока отбывания этим лицом наказания или его нахождения в лечебно-трудовом профилактории и считается возобновленным со дня окончания срока

отбывания назначенного ему наказания или его нахождения в лечебно-трудовом профилактории соответственно.

10. Исключена.

11. Превентивный надзор прекращается:

1) по истечении срока, на который он был установлен, если превентивный надзор не был продлен судом в соответствии с настоящим Кодексом и иными законодательными актами Республики Беларусь;

2) в случае погашения или снятия судимости;

3) досрочно по представлению органа внутренних дел, если лицо, за которым установлен превентивный надзор, соблюдало требования превентивного надзора и не совершало преступлений и административных правонарушений. При этом в отношении лица, указанного в пункте 1 части 3 настоящей статьи, а также лица, указанного в пункте 4 части 3 настоящей статьи, судимого за тяжкое или особо тяжкое преступление, превентивный надзор прекращается не ранее как по истечении трех лет после отбытия ими наказания в виде лишения свободы;

4) в случае осуждения лица, за которым установлен превентивный надзор, к наказанию в виде ограничения свободы или лишения свободы либо замены назначенного наказания более строгим наказанием в виде ограничения свободы или лишения свободы;

5) в случае смерти лица, за которым установлен превентивный надзор;

6) в случае высылки (депортации) из Республики Беларусь иностранного гражданина либо лица без гражданства, за которыми установлен превентивный надзор.

12. Превентивный надзор за лицами, указанными в пунктах 2 и 3 части 3 и части 4 настоящей статьи, может быть продлен судом в пределах срока судимости в случае несоблюдения этими лицами требований превентивного надзора или их привлечения более двух раз в течение года к административной ответственности за совершение административных правонарушений, за которые законом предусмотрено административное взыскание в виде административного ареста.

Статья 81. Профилактическое наблюдение за осужденным

1. В течение срока судимости за лицом, осужденным за тяжкое или особо тяжкое преступление, либо осужденным два или более раза за любые умышленные преступления, либо осужденным за умышленное преступление к наказанию в виде лишения свободы, а равно за лицом, осужденным в порядке, предусмотренном [статьями 77–79](#) или [117](#) настоящего Кодекса, а также за лицами, условно-досрочно освобожденными от отбывания наказания, освобожденными от наказания условно на основании акта амнистии или помилования, в течение неотбытой части наказания осуществляется профилактическое наблюдение.

2. В течение срока судимости лицо находится под профилактическим наблюдением и в связи с этим обязано предварительно уведомлять орган внутренних дел об изменении места жительства, о выезде по личным делам в другую местность на срок более одного месяца, являться в указанный орган по его вызову в установленный срок и при необходимости давать пояснения относительно своего поведения и образа жизни.

3. Суд может обязать лицо, находящееся под профилактическим наблюдением:

1) поступить на работу или учебу или заниматься иной деятельностью, при осуществлении которой лицо считается занятым в соответствии с законодательством о занятости населения;

2) являться в организацию здравоохранения для прохождения принудительного лечения, назначенного в соответствии со [статьей 107](#) настоящего Кодекса, и выполнять мероприятия, предусмотренные в рамках диспансерного наблюдения при прохождении такого лечения.

4. Обязанность, указанная в пункте 1 части 3 настоящей статьи, не может быть возложена на:

1) лиц, достигших общеустановленного пенсионного возраста;

2) беременных женщин;

3) лиц, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех лет, ребенком-инвалидом в возрасте до восемнадцати лет, а также за ребенком в возрасте до восемнадцати лет, инфицированным вирусом иммунодефицита человека или больным СПИДом;

4) инвалидов I и II группы;

5) лиц, больных активной формой туберкулеза, не имеющих постоянного места работы.

5. Профилактическое наблюдение не осуществляется за постоянно не проживающими в Республике Беларусь иностранными гражданами и лицами без гражданства.

6. В случае возникновения в период профилактического наблюдения обстоятельств, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, суд по представлению органа внутренних дел, осуществляющего профилактическое наблюдение, изменяет требования профилактического наблюдения.

ГЛАВА 12

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ

Статья 82. Общие положения об освобождении от уголовной ответственности и наказания

1. Лицо, совершившее преступление, может быть освобождено от уголовной ответственности или наказания либо досрочно освобождено от отбывания назначенного судом наказания лишь в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. Если в качестве условия освобождения от уголовной ответственности предусмотрена уплата уголовно-правовой компенсации, решение об освобождении лица от уголовной ответственности принимается после ее внесения на депозитный счет органа, ведущего уголовный процесс. Уплата уголовно-правовой компенсации не освобождает лицо от обязанности возместить причиненный преступлением ущерб (вред) и (или) уплатить доход, полученный преступным путем, если указанные условия предусмотрены в качестве таковых для принятия решения об освобождении от уголовной ответственности.

2. В случае освобождения лица от уголовной ответственности денежные средства, внесенные на депозитный счет органа, ведущего уголовный процесс, обращаются в доход государства. В случае отклонения ходатайства об освобождении лица от уголовной

ответственности денежные средства, внесенные на депозитный счет органа, ведущего уголовный процесс, возвращаются лицу, их внесшему.

Статья 83. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности

1. Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки:

1) два года – при совершении преступления, не представляющего большой общественной опасности;

2) пять лет – при совершении менее тяжкого преступления;

3) десять лет – при совершении тяжкого преступления;

4) пятнадцать лет – при совершении особо тяжкого преступления, кроме случая, предусмотренного частью 5 настоящей статьи.

2. Срок давности исчисляется со дня совершения преступления до дня вступления в законную силу приговора суда и не прерывается возбуждением уголовного дела.

3. Течение сроков давности прерывается, если до истечения указанных в части 1 настоящей статьи сроков лицо совершит новое умышленное преступление. Исчисление сроков давности в этом случае начинается со дня совершения нового преступления по каждому преступлению отдельно.

4. Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, скроется от органа уголовного преследования или суда. В этих случаях течение сроков давности возобновляется со дня задержания лица или явки его с повинной. При этом лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности, если со времени совершения преступления прошло пятнадцать лет и течение сроков давности не было прервано совершением нового умышленного преступления, за исключением случая, предусмотренного частью 5 настоящей статьи.

5. Вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, за которое ему может быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни, разрешается судом. Если суд не найдет возможным освободить указанное лицо от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, пожизненное лишение свободы или смертная казнь не могут быть применены, а назначается лишение свободы.

Статья 84. Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности исполнения обвинительного приговора

1. Лицо освобождается от основного и дополнительного наказаний, если обвинительный приговор не был приведен в исполнение в следующие сроки, считая со дня вступления его в законную силу:

1) один год – при осуждении к наказанию, не связанному с лишением свободы;

2) два года – при осуждении к аресту или лишению свободы на срок не свыше двух лет;

3) пять лет – при осуждении к лишению свободы на срок не свыше пяти лет;

4) десять лет – при осуждении к лишению свободы на срок не свыше десяти лет;

5) пятнадцать лет – при осуждении к более строгому наказанию, чем лишение свободы сроком на десять лет, кроме случая, предусмотренного частью четвертой настоящей статьи.

2. Течение сроков давности приостанавливается, если осужденный уклоняется от отбывания наказания. В этом случае течение сроков давности возобновляется со дня задержания лица или явки его с повинной. При этом обвинительный приговор не может быть приведен в исполнение, если со времени вступления его в законную силу прошло пятнадцать лет и давность не была прервана.

3. Течение сроков давности прерывается, если до истечения указанных в настоящей статье сроков лицо совершит новое умышленное преступление. Исчисление сроков давности в этом случае начинается заново со дня совершения нового преступления.

4. Вопрос о применении сроков давности к лицу, осужденному к наказанию в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни, разрешается судом. Если суд не найдет возможным освободить лицо от наказания в связи с истечением сроков давности исполнения обвинительного приговора, пожизненное лишение свободы или смертная казнь заменяются лишением свободы.

Статья 85. Неприменение сроков давности

Освобождение от уголовной ответственности или наказания, согласно статьям [83](#) и [84](#) настоящего Кодекса, в связи с истечением сроков давности не применяется при совершении преступлений против мира, безопасности человечества и военных преступлений:

- 1) подготовка либо ведение агрессивной войны ([статья 122](#));
- 2) акт международного терроризма ([статья 126](#));
- 3) геноцид ([статья 127](#));
- 4) преступления против безопасности человечества ([статья 128](#));
- 5) производство, накопление либо распространение запрещенных средств ведения войны ([статья 129](#));
- 6) экоцид ([статья 131](#));
- 7) применение оружия массового поражения ([статья 134](#));
- 8) нарушение законов и обычаев войны ([статья 135](#));
- 9) преступные нарушения норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов ([статья 136](#));
- 10) бездействие либо отдавание преступного приказа во время вооруженного конфликта ([статья 137](#)).

Статья 86. Освобождение от уголовной ответственности с привлечением лица к административной ответственности

1. Лицо, совершившее преступление, не представляющее большой общественной опасности, или впервые совершившее менее тяжкое преступление и возместившее ущерб, либо уплатившее доход, полученный преступным путем, доход, полученный от использования имущества, добытого преступным путем, либо иным образом загладившее нанесенный

преступлением вред, может быть освобождено от уголовной ответственности с привлечением к административной ответственности, если будет признано, что для его исправления достаточно применения мер административного взыскания.

2. К лицам, освобождаемым от уголовной ответственности в соответствии с частью 1 настоящей статьи, могут быть применены следующие меры административного взыскания:

- 1) штраф в пределах от пяти до тридцати базовых величин;
- 2) исключен;
- 3) административный арест на срок до пятнадцати суток;
- 4) лишение специального права на срок от трех месяцев до трех лет.

3. Освобождение от уголовной ответственности по настоящей статье не применяется к лицу, совершившему преступление, предусмотренное содержащей административную преюдицию статьей [Особенной части](#) настоящего Кодекса.

Статья 86¹. Освобождение от уголовной ответственности с применением правил Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Республики Беларусь

Лицо, на которое распространяется статус военнослужащего, совершившее не представляющее большой общественной опасности преступление против установленного порядка прохождения воинской службы, при наличии обстоятельств, смягчающих ответственность, может быть освобождено от уголовной ответственности с применением правил [Дисциплинарного устава](#) Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Статья 87. Освобождение от уголовной ответственности в силу утраты деянием или лицом общественной опасности

Лицо, совершившее преступление, не представляющее большой общественной опасности, либо менее тяжкое преступление, может быть освобождено от уголовной ответственности, если будет признано, что вследствие изменения обстановки совершенное им деяние потеряло характер общественно опасного или это лицо перестало быть общественно опасным.

Статья 88. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием

1. Лицо, совершившее преступление, не представляющее большой общественной опасности, или впервые совершившее менее тяжкое преступление, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно после совершения преступления добровольно явилось с повинной или активно способствовало выявлению и (или) раскрытию преступления, возместило причиненный преступлением ущерб (вред), уплатило доход, полученный преступным путем, доход, полученный от использования имущества, добытого преступным путем, и внесло на депозитный счет органа, ведущего уголовный процесс, уголовно-правовую компенсацию в размере пятидесяти процентов причиненного преступлением ущерба (вреда) либо дохода, полученного преступным путем, но не менее пятнадцати базовых величин.

2. Освобождение от уголовной ответственности лица, совершившего преступление иной категории, допускается в случаях, предусмотренных [статьей 88¹](#), а также в случаях, специально предусмотренных Особенной частью настоящего Кодекса.

Статья 88¹. Освобождение от уголовной ответственности в связи с добровольными возмещением причиненного ущерба (вреда), уплатой дохода, полученного преступным путем

1. Лицо, совершившее тяжкое или особо тяжкое преступление, повлекшее причинение ущерба государственной собственности или имуществу юридического лица, доля в уставном фонде которого принадлежит государству, либо существенного вреда государственным или общественным интересам и не сопряженное с посягательством на жизнь или здоровье человека, может быть освобождено от уголовной ответственности в порядке, установленном законодательным актом, если оно добровольно возместило причиненный ущерб (вред), уплатило доход, полученный преступным путем, внесло на депозитный счет органа, ведущего уголовный процесс, уголовно-правовую компенсацию в размере, установленном частью 2 настоящей статьи, а также выполнило иные условия освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные законодательным актом.

2. Размер уголовно-правовой компенсации составляет:

1) в случае совершения преступления против порядка осуществления экономической деятельности – сто процентов суммы причиненного ущерба (вреда), дохода, полученного преступным путем;

2) в случае совершения иных преступлений, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, – двести процентов суммы причиненного ущерба (вреда), дохода, полученного преступным путем.

3. Освобождение от уголовной ответственности, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, может быть применено также к лицу, совершившему несколько преступлений из числа указанных в части 1 настоящей статьи, если условия освобождения от уголовной ответственности соблюдены этим лицом в отношении каждого из преступлений.

Примечания:

1. При освобождении от уголовной ответственности в соответствии с настоящей статьей лицо также может быть освобождено от уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных [статьями 380](#) и [427](#) настоящего Кодекса, если они совершены с целью сокрытия преступления, указанного в части 1 настоящей статьи.

2. Не подлежат освобождению от уголовной ответственности на основании настоящей статьи лица, ранее судимые за совершение преступлений, повлекших причинение ущерба государственной собственности или имуществу юридического лица, доля в уставном фонде которого принадлежит государству, либо существенного вреда государственным или общественным интересам, а также лица, ранее освобожденные от уголовной ответственности за совершение таких преступлений.

Статья 89. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим

Лицо, совершившее преступление, не представляющее большой общественной опасности, или впервые совершившее менее тяжкое преступление, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный преступлением вред.

Статья 90. Условно-досрочное освобождение от наказания

1. К лицам, отбывающим наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, исправительных работ, ограничения по военной службе, ограничения свободы или лишения свободы, может быть применено условно-досрочное освобождение от наказания. При этом лицо может быть освобождено и от дополнительного наказания.

2. Условно-досрочное освобождение от наказания может быть применено к осужденному лишь при его примерном поведении, доказывающем исправление лица.

3. Условно-досрочное освобождение от наказания может быть применено после фактического отбытия осужденным:

1) не менее половины срока наказания, назначенного судом за преступление, не представляющее большой общественной опасности, или менее тяжкое преступление;

2) не менее двух третей срока наказания, назначенного судом за тяжкое преступление, а также если ранее лицо осуждалось к лишению свободы за умышленное преступление или ранее условно-досрочно освобождалось от наказания;

3) не менее трех четвертей срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое преступление, а также наказания, назначенного лицу, ранее условно-досрочно освобождавшемуся от наказания либо ранее освобождавшемуся от наказания с заменой неотбытой части наказания более мягким наказанием и совершившему новое преступление в течение неотбытой части наказания.

3¹. Условно-досрочное освобождение от наказания может быть применено к инвалидам, женщинам и одиноким мужчинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет, а также лицам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, после фактического отбытия ими:

1) не менее одной трети срока наказания, назначенного судом за преступление, не представляющее большой общественной опасности, или менее тяжкое преступление;

2) не менее половины срока наказания, назначенного судом за тяжкое преступление, а также если ранее лицо осуждалось к лишению свободы за умышленное преступление;

3) не менее двух третей срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое преступление, а также наказания, назначенного лицу, ранее условно-досрочно освобождавшемуся от наказания и совершившему преступление в течение неотбытой части наказания.

4. Срок фактически отбытого лицом наказания в виде лишения свободы не может быть менее шести месяцев.

5. Применяя условно-досрочное освобождение от наказания, суд может возложить на осужденного выполнение в течение неотбытой части наказания следующих обязанностей:

1) не менять место жительства без согласия органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного;

2) не выезжать по личным делам на срок более одного месяца за пределы района (города) места жительства без согласия этого органа;

3) периодически являться в этот орган для регистрации;

4) находиться после наступления определенного времени по месту жительства;

5) не посещать определенные места;

6) поступить на работу или учебу или заниматься иной деятельностью, при осуществлении которой лицо считается занятым в соответствии с законодательством о занятости населения (за исключением лиц, указанных в части 4 [статьи 81](#) настоящего Кодекса);

7) пройти либо продолжить курс лечения от хронического алкоголизма, наркомании, токсикомании или педофилии;

8) возместить полностью или частично с учетом материального положения осужденного причиненный преступлением ущерб (вред) в случае невозмещения его на день принятия решения об условно-досрочном освобождении.

5¹. В течение неотбытой части наказания за осужденным осуществляется профилактическое наблюдение и на него возлагаются обязанности, предусмотренные частью 2 [статьи 81](#) настоящего Кодекса.

6. Если в течение оставшегося неотбытого срока наказания:

1) осужденный, несмотря на официальное предупреждение, не выполняет возложенные на него обязанности либо неоднократно нарушил общественный порядок, за что к нему дважды были применены меры административного взыскания, или совершил иное административное правонарушение, за которое законом предусмотрено административное взыскание в виде административного ареста, то по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, суд может отменить условно-досрочное освобождение;

2) осужденный совершает умышленное преступление, а равно преступление по неосторожности, за которое он осуждается к лишению свободы, суд назначает ему наказание по правилам, предусмотренным [статьей 73](#) настоящего Кодекса.

7. Лица, обязанные возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, осужденные за преступления, предусмотренные [статьей 174](#) настоящего Кодекса, и за иные преступления, совершенные в период работы в организациях на основании судебного постановления, не подлежат условно-досрочному освобождению от наказания.

8. Должностные лица, занимающие государственные должности, осужденные за совершение коррупционных преступлений, не подлежат условно-досрочному освобождению от наказания.

Примечания:

1. Под коррупционными преступлениями в настоящей статье и [статье 91](#) настоящего Кодекса понимаются преступления, предусмотренные [статьей 210](#), частями 2 и 3 [статьи 235](#) (при совершении указанных преступлений должностным лицом с использованием своих служебных полномочий), [статьями 424, 425](#), частями 2 и 3 [статьи 426](#) (при совершении указанных преступлений из корыстной или иной личной заинтересованности), [статьями 429, 430](#), частями 2 и 3 [статьи 431](#) (при совершении указанного преступления с использованием своих служебных полномочий), частями 2 и 3 [статьи 432](#) (при совершении указанного преступления с использованием своих служебных полномочий), а также [статьей 455](#) (при совершении указанных преступлений из корыстной или иной личной заинтересованности) настоящего Кодекса.

2. Под должностными лицами, занимающими государственные должности, в настоящей статье, [статьях 91 и 356](#) настоящего Кодекса понимаются:

1) Президент Республики Беларусь, депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, депутаты местных Советов депутатов;

2) иные государственные гражданские служащие, сотрудники Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, лица, занимающие должности в Вооруженных Силах Республики Беларусь, других войсках и воинских формированиях, органах внутренних дел, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям, органах финансовых расследований Комитета государственного контроля, постоянно или временно либо по специальному полномочию занимающие в государственном органе (государственной организации) должности, предусмотренные Конституцией Республики Беларусь, иными законодательными актами, осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в целях исполнения или непосредственного обеспечения исполнения полномочий государственного органа (государственной организации) и относящиеся в соответствии с настоящим Кодексом к должностным лицам.

Статья 91. Замена неотбытой части наказания более мягким

1. Лицам, осужденным к исправительным работам, ограничению по военной службе, ограничению свободы или лишению свободы, неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким наказанием.

2. Замена неотбытой части наказания более мягким наказанием может быть применена к твердо вставшему на путь исправления осужденному после фактического отбытия им:

1) не менее одной трети срока наказания, назначенного судом за преступление, не представляющее большой общественной опасности, или менее тяжкое преступление;

2) не менее половины срока наказания, назначенного судом за тяжкое преступление, а также если ранее лицо осуждалось к лишению свободы за умышленное преступление либо ранее

осуждалось за преступление, совершенное в период отбывания наказания;

3) не менее двух третей срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое преступление, а также наказания, назначенного лицу, ранее условно-досрочно освобождавшемуся от наказания либо ранее освобождавшемуся от наказания с заменой неотбытой части наказания более мягким наказанием и совершившему новое преступление в течение неотбытой части наказания.

3. При замене неотбытой части наказания более мягким наказанием оно назначается в пределах сроков, установленных законом для этого вида наказания, и не должно превышать неотбытого срока заменяемого наказания. При замене неотбытой части наказания более мягким наказанием одному дню заменяемого наказания соответствует один день более мягкого наказания, а при назначении в качестве более мягкого наказания общественных работ семи дням заменяемого наказания соответствуют двенадцать часов общественных работ.

4. При замене наказания более мягким наказанием осужденный может быть освобожден от дополнительного наказания.

5. К лицам, которым наказание было заменено более мягким, условно-досрочное освобождение от наказания применяется по правилам, предусмотренным статьей 90 настоящего Кодекса, исходя из назначенного приговором суда срока наказания с учетом его сокращения в соответствии с актами амнистии, помилования.

6. В случае совершения осужденным в период отбывания более мягкого наказания умышленного преступления, а равно преступления по неосторожности, за которое он осуждается к лишению свободы, суд назначает ему наказание по правилам, предусмотренным статьей 73 настоящего Кодекса.

7. К должностным лицам, занимающим государственные должности, осужденным за совершение коррупционных преступлений, не применяется замена неотбытой части наказания более мягким наказанием.

Статья 92. Освобождение от наказания или замена наказания более мягким по заболеванию

1. Лицо, заболевшее после вынесения приговора психическим расстройством (заболеванием), лишаящим его возможности сознавать фактический характер и значение своих действий или руководить ими, освобождается судом от отбывания наказания. Такому лицу суд может назначить принудительную меру безопасности и лечения.

2. Лицо, страдающее иным тяжелым заболеванием, препятствующим отбыванию наказания, может быть судом освобождено от отбывания наказания или это наказание может быть заменено более мягким. При этом учитываются тяжесть совершенного преступления, личность осужденного, характер заболевания и другие обстоятельства.

3. Военнослужащий, осужденный к ограничению по военной службе, в случае заболевания, делающего его негодным к военной службе, освобождается от наказания или его дальнейшего отбывания либо наказание может быть заменено на иное более мягкое.

4. Лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, в случае его выздоровления подлежит наказанию, если не истекли сроки давности исполнения обвинительного приговора. При этом время, в течение которого к нему применялись принудительные меры безопасности и лечения, засчитывается в срок наказания.

Статья 93. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет

1. При назначении наказания в виде лишения свободы беременной женщине либо женщине, имеющей детей в возрасте до трех лет, кроме осужденной к лишению свободы на срок более пяти лет за тяжкое или особо тяжкое преступление, суд может отсрочить отбывание наказания в пределах срока, на который законодательством женщина может быть освобождена от работы в связи с беременностью, родами и до достижения ребенком трехлетнего возраста.

2. Отсрочка отбывания наказания также может быть применена судом к осужденной, которая забеременела или родила ребенка во время отбывания наказания, кроме осужденной к лишению свободы на срок более пяти лет за тяжкое или особо тяжкое преступление, и которая имеет семью или родственников, давших согласие на совместное с ней проживание, или которая имеет возможность самостоятельно обеспечить надлежащие условия для воспитания ребенка.

3. Если осужденная, в отношении которой отбывание наказания отсрочено, отказалась от ребенка или передала его в детский дом, скрылась с места проживания или продолжает уклоняться от воспитания ребенка и ухода за ним после письменного предупреждения, объявленного органом, осуществляющим контроль за ее поведением, суд может направить осужденную для отбывания наказания, назначенного приговором.

4. После достижения ребенком трехлетнего возраста или в случае его смерти суд в зависимости от поведения осужденной может освободить ее от отбывания наказания, либо заменить его более мягким наказанием, либо направить осужденную для отбывания наказания, назначенного приговором. В этом случае суд может полностью или частично засчитать время, в течение которого осужденная не отбывала наказание, в срок отбывания наказания.

5. Если в период отсрочки отбывания наказания осужденная совершит умышленное преступление, а равно преступление по неосторожности, за которое она осуждается к лишению свободы, суд назначает ей наказание по правилам, предусмотренным статьей 73 настоящего Кодекса.

Статья 94. Освобождение от наказания вследствие чрезвычайных обстоятельств

Лицо, осужденное за преступление, не представляющее большой общественной опасности, может быть освобождено от наказания, если ввиду пожара или стихийного бедствия, тяжелого заболевания или смерти единственного трудоспособного члена семьи или других чрезвычайных обстоятельств его отбывание наказания способно повлечь за собой особо тяжкие последствия для осужденного или его семьи.

Статья 95. Амнистия

1. Амнистия применяется на основании закона Республики Беларусь в отношении индивидуально-неопределенного круга лиц.

2. На основании акта амнистии лицо, совершившее преступление, может быть освобождено от уголовной ответственности, а лицо, осужденное за преступление, может быть полностью или частично освобождено от наказания как основного, так и дополнительного, либо освобождено от наказания условно, либо такому лицу неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким наказанием, либо с него может быть снята судимость.

3. Освобождая осужденного на основании акта амнистии от наказания условно, суд может возложить на осужденного выполнение в течение неотбытой части наказания следующих обязанностей:

- 1) не менять место жительства без согласия органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного;
- 2) не выезжать по личным делам на срок более одного месяца за пределы района (города) места жительства без согласия этого органа;
- 3) периодически являться в этот орган для регистрации;
- 4) находиться после наступления определенного времени по месту жительства;
- 5) не посещать определенные места;
- 6) поступить на работу или учебу или заниматься иной деятельностью, при осуществлении которой лицо считается занятым в соответствии с законодательством о занятости населения (за исключением лиц, указанных в части 4 [статьи 81](#) настоящего Кодекса).

4. В течение неотбытой части наказания за лицом, освобожденным от наказания условно на основании акта амнистии, осуществляется профилактическое наблюдение и на него возлагаются обязанности, предусмотренные частью 2 [статьи 81](#) настоящего Кодекса, а также актом амнистии.

5. Если в течение неотбытого срока наказания осужденный, несмотря на официальное предупреждение, не выполняет возложенные на него обязанности либо неоднократно нарушил общественный порядок, за что к нему дважды были применены меры административного взыскания, или совершил иное административное правонарушение, за которое законом предусмотрено административное взыскание в виде административного ареста, то по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, суд может отменить условное освобождение.

6. Если лицо, освобожденное от наказания условно на основании акта амнистии, в течение неотбытого срока совершит умышленное преступление, а равно преступление по неосторожности, за которое оно осуждается к лишению свободы, суд назначает ему наказание по правилам, предусмотренным [статьей 73](#) настоящего Кодекса.

Статья 96. Помилование

1. Помилование осуществляется Президентом Республики Беларусь в отношении индивидуально-определенного лица.

2. На основании акта помилования лицо, осужденное за преступление, может быть полностью или частично освобождено от наказания как основного, так и дополнительного, либо освобождено от наказания условно, либо такому лицу неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким наказанием, либо ему может быть снята судимость.

2¹. В течение неотбытой части наказания за лицом, освобожденным от наказания условно на основании акта помилования, осуществляется профилактическое наблюдение и на него возлагаются обязанности, предусмотренные частью 2 [статьи 81](#) настоящего Кодекса.

3. Если лицо, условно освобожденное актом помилования, в течение неотбытого срока совершит умышленное преступление, а равно преступление по неосторожности, за которое оно осуждается к лишению свободы, суд назначает ему наказание по правилам, предусмотренным [статьей 73](#) настоящего Кодекса.

ГЛАВА 13

ПОГАШЕНИЕ И СНЯТИЕ СУДИМОСТИ

Статья 97. Погашение судимости

1. Судимость погашается:

1) в отношении осужденного за преступление, совершенное по неосторожности, – по отбытии (исполнении) основного и дополнительного наказаний;

2) в отношении осужденного за умышленное преступление, не представляющее большой общественной опасности, – по истечении одного года после отбытия основного и дополнительного наказаний;

3) в отношении осужденного за умышленное менее тяжкое преступление – по истечении двух лет после отбытия основного и дополнительного наказаний;

4) в отношении осужденного за тяжкое преступление – по истечении пяти лет после отбытия основного и дополнительного наказаний;

5) в отношении осужденного за особо тяжкое преступление – по истечении восьми лет после отбытия основного и дополнительного наказаний;

6) в отношении осужденного с отсрочкой исполнения наказания – со дня вступления в законную силу решения суда об освобождении осужденного от наказания;

7) в отношении осужденного с условным неприменением наказания – по истечении испытательного срока, если назначенное наказание не было приведено в исполнение;

8) в отношении осужденного без назначения наказания за преступление, не представляющее большой общественной опасности, или менее тяжкое преступление – по истечении соответственно одного года или двух лет со дня вступления в законную силу приговора суда;

9) в отношении осужденной женщины, которая в соответствии с частью четвертой [статьи 93](#) настоящего Кодекса освобождена от отбывания наказания, – со дня вступления в законную силу решения суда об освобождении осужденной от отбывания наказания;

10) в отношении осужденного за деяние, преступность которого устранена новым законом, – со дня вступления такого закона в силу.

2. Если приговор не был приведен в исполнение, судимость погашается по истечении сроков давности исполнения приговора.

3. Судимость лица, допустившего особо опасный рецидив, не погашается.

4. Если лицо, осужденное за неосторожное преступление, в установленном законом порядке было условно освобождено на основании акта амнистии или помилования, условно-досрочно освобождено от наказания или наказание было заменено более мягким, судимость погашается соответственно после истечения срока неотбытой части наказания или отбытия более мягкого наказания. При условном освобождении на основании акта амнистии или помилования, условно-досрочном освобождении от наказания или замене наказания более мягким в отношении осужденного за умышленное преступление сроки погашения судимости, установленные пунктами 2–5 части первой настоящей статьи, исчисляются соответственно со дня истечения неотбытой части наказания или отбытия более мягкого наказания.

5. Если лицо, осужденное за неосторожное преступление, было освобождено от отбывания наказания в связи с тяжелым заболеванием, то данное лицо признается не имеющим судимости соответственно со дня принятия судом решения об освобождении от отбывания наказания. При освобождении от отбывания наказания в связи с тяжелым заболеванием лица, осужденного за умышленное преступление, установленные пунктами 2–5 части 1 настоящей статьи, сроки погашения судимости исчисляются со дня принятия судом решения об освобождении от отбывания наказания. Эти правила погашения судимости распространяются и на случаи освобождения военнослужащего от наказания в виде ограничения по военной службе в связи с заболеванием, делающим его негодным к военной службе.

6. Если лицо, отбывшее наказание за совершение умышленного преступления, до истечения срока судимости совершит новое преступление, течение срока, погашающего судимость, прерывается и срок судимости за предыдущее преступление начинает течь заново после отбытия наказания за новое преступление. При этом лицо считается судимым за оба преступления в течение срока, определяемого более тяжким преступлением, если новое преступление также было умышленным.

Статья 98. Снятие судимости

1. Если лицо, имеющее судимость, возместило причиненный преступлением ущерб (вред), уплатило доход, полученный преступным путем, доход, полученный от использования имущества, добытого преступным путем, после отбытия наказания ведет законопослушный образ жизни и в случае трудоспособности занимается деятельностью, при осуществлении которой считается занятым в соответствии с законодательством о занятости населения, то по заявлению этого лица суд может снять с него судимость до истечения сроков, указанных в [статьях 97 и 121](#) настоящего Кодекса, но не ранее истечения половины срока судимости.

2. Судимость лица, допустившего особо опасный рецидив, может быть снята судом по истечении пяти лет, а в отношении осужденного за особо тяжкое преступление –

по истечении восьми лет после отбытия основного и дополнительного наказаний, если судом будет установлено, что это лицо ведет законопослушный образ жизни и нет необходимости считать его имеющим судимость.

Статья 99. Правовое значение погашения и снятия судимости

Погашение или снятие судимости аннулируют правовые последствия уголовной ответственности.

РАЗДЕЛ IV

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЛЕЧЕНИЯ

ГЛАВА 14

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЛЕЧЕНИЯ

Статья 100. Цели применения принудительных мер безопасности и лечения

1. Принудительные меры безопасности и лечения могут быть назначены судом в отношении лиц, страдающих психическими расстройствами (заболеваниями), совершивших общественно опасные деяния, предусмотренные настоящим Кодексом, с целью предупреждения со стороны этих лиц новых общественно опасных деяний, охраны и лечения таких лиц.

2. Принудительные меры безопасности и лечения могут быть назначены судом наряду с наказанием в отношении совершивших преступления лиц, признанных умственно вменяемыми, с целью создания условий для лечения и достижения целей уголовной ответственности.

3. Принудительные меры безопасности и лечения могут быть назначены судом наряду с наказанием с целью лечения и создания условий, способствующих достижению целей уголовной ответственности, в отношении лиц:

1) совершивших преступления и страдающих хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией;

2) совершивших по достижении восемнадцатилетнего возраста преступления, предусмотренные [статьями 166–170](#) и [343¹](#) настоящего Кодекса, в отношении малолетнего (малолетней) и страдающих педофилией.

Статья 101. Принудительные меры безопасности и лечения, применяемые к лицам, страдающим психическими расстройствами (заболеваниями)

Лицам, совершившим предусмотренные настоящим Кодексом общественно опасные деяния в состоянии невменяемости или совершившим преступления, но заболевшим до постановления приговора или во время отбывания наказания психическим расстройством (заболеванием), лишаящим их возможности сознавать значение своих действий или руководить ими, если эти лица по своему психическому состоянию и с учетом характера совершенного ими

деяния представляют опасность для общества, судом назначаются следующие принудительные меры безопасности и лечения:

- 1) принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у врача-специалиста в области оказания психиатрической помощи;
- 2) принудительное лечение в психиатрическом стационаре с обычным наблюдением;
- 3) принудительное лечение в психиатрическом стационаре с усиленным наблюдением;
- 4) принудительное лечение в психиатрическом стационаре со строгим наблюдением.

Статья 102. Основания назначения принудительных мер безопасности и лечения

1. Принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у врача-специалиста в области оказания психиатрической помощи может быть назначено судом в отношении лица, страдающего психическим расстройством (заболеванием), которое по психическому состоянию не нуждается в помещении в психиатрический стационар.

2. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре с обычным наблюдением может быть назначено судом в отношении лица, страдающего психическим расстройством (заболеванием), которое по психическому состоянию и характеру совершенного общественно опасного деяния нуждается в больничном содержании и лечении в принудительном порядке.

3. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре с усиленным наблюдением может быть назначено судом в отношении лица, страдающего психическим расстройством (заболеванием), которое совершило общественно опасное деяние, не связанное с посягательством на жизнь и здоровье граждан, и по психическому состоянию не представляет угрозы для окружающих, но нуждается в больничном содержании и лечении в условиях усиленного наблюдения.

4. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре со строгим наблюдением может быть назначено судом в отношении лица, страдающего психическим расстройством (заболеванием), которое по психическому состоянию и характеру совершенного общественно опасного деяния представляет особую опасность для общества и нуждается в больничном содержании и лечении в условиях строгого наблюдения.

5. Лица, помещенные в психиатрические стационары с усиленным или строгим наблюдением, содержатся в условиях, исключающих возможность совершения ими нового общественно опасного деяния.

Статья 103. Изменение и прекращение применения принудительных мер безопасности и лечения

1. Изменение и прекращение применения к лицам, страдающим психическими расстройствами (заболеваниями), принудительных мер безопасности и лечения осуществляются судом на основании заключения врачебно-консультационной комиссии врачей-специалистов в области оказания психиатрической помощи.

2. Лица, страдающие психическими расстройствами (заболеваниями), к которым по решению суда применяются принудительные меры безопасности и лечения, должны не реже

одного раза в шесть месяцев подвергаться освидетельствованию врачебно-консультационной комиссией врачей-специалистов в области оказания психиатрической помощи для решения вопроса относительно возможности прекращения судом применения принудительных мер безопасности и лечения или изменения их вида. Заключение врачебно-консультационной комиссии врачей-специалистов в области оказания психиатрической помощи может быть обжаловано в суд в соответствии с законом.

3. Прекращение применения принудительных мер безопасности и лечения производится судом в случае выздоровления лица или такого изменения характера заболевания, при котором отпадает необходимость в применении этих мер.

4. В случаях, когда лицо, страдающее психическим расстройством (заболеванием), не нуждается в применении принудительных мер безопасности и лечения, а также при их отмене суд может передать необходимые материалы в главные управления по здравоохранению областных исполнительных комитетов, Комитет по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета для решения вопроса об обязательном врачебном наблюдении за этим лицом по месту жительства.

Статья 104. Привлечение к уголовной ответственности или к отбыванию наказания после применения принудительных мер безопасности и лечения

Лицо, которое после совершения преступления или во время отбывания наказания заболело психическим расстройством (заболеванием), лишаящим его возможности сознавать значение своих действий или руководить ими, после выздоровления может быть привлечено к уголовной ответственности или уже назначенное ему наказание может быть приведено в исполнение, если не истекли соответственно сроки давности, установленные статьями 83 и 84 настоящего Кодекса, и нет других оснований для освобождения его от уголовной ответственности или наказания.

Статья 105. Зачет времени применения принудительных мер безопасности и лечения

При зачете принудительных мер безопасности и лечения в срок наказания применяются правила статьи 74 настоящего Кодекса. При этом один день принудительных мер соответствует одному дню лишения свободы.

Статья 106. Применение принудительных мер безопасности и лечения в отношении лиц с уменьшенной вменяемостью

1. К лицам, совершившим преступление в состоянии уменьшенной вменяемости, а также заболевшим после постановления приговора или во время отбывания наказания психическим расстройством (заболеванием), но не утратившим полностью возможность сознавать значение своих действий или руководить ими, при необходимости судом могут быть применены принудительные меры безопасности и лечения.

2. К лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, осужденным к аресту, лишению свободы или пожизненному лишению свободы, принудительные меры безопасности и лечения применяются по месту отбывания наказания, а в отношении осужденных к иным видам наказания или иным мерам уголовной ответственности – по месту жительства путем принудительного амбулаторного наблюдения и лечения у врача-специалиста в области оказания психиатрической помощи.

Статья 107. Применение принудительных мер безопасности и лечения к лицам, страдающим хроническим алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией или педофилией

1. В случае совершения преступления лицами, страдающими хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, суд при наличии медицинского заключения наряду с наказанием за совершенное преступление может применить к ним принудительное лечение.

2. В случае совершения по достижении восемнадцатилетнего возраста преступлений, предусмотренных [статьями 166–170](#) и [343¹](#) настоящего Кодекса, в отношении малолетнего (малолетней) лицами, страдающими педофилией, суд наряду с наказанием за совершенное преступление может применить к ним принудительное лечение.

3. Лечение от хронического алкоголизма, наркомании, токсикомании, педофилии осужденных к аресту, лишению свободы или пожизненному лишению свободы проводится по месту отбывания наказания. Лицам, нуждающимся в продолжении лечения после отбытия наказания в виде ареста, лишения свободы, а равно осужденным к иным видам наказания или иным мерам уголовной ответственности лечение от хронического алкоголизма, наркомании, токсикомании, педофилии проводится по месту жительства путем принудительного амбулаторного наблюдения и лечения.

4. Прекращение принудительного лечения, предусмотренного настоящей статьей, производится судом на основании заключения врачебно-консультационной комиссии учреждения, в котором лица находятся на излечении.

РАЗДЕЛ V

**ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ,
СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ**

ГЛАВА 15

**НАКАЗАНИЕ И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ ЛИЦАМ,
СОВЕРШИВШИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ**

Статья 108. Уголовная ответственность несовершеннолетних

Уголовная ответственность лица, совершившего преступление в возрасте до восемнадцати лет, наступает в соответствии с положениями настоящего Кодекса с учетом правил, предусмотренных настоящим разделом.

Статья 109. Виды наказаний

К лицу, совершившему преступление в возрасте до восемнадцати лет, могут быть применены следующие наказания:

- 1) общественные работы;
- 2) штраф;
- 3) лишение права заниматься определенной деятельностью;
- 4) исправительные работы;
- 5) арест;
- 5¹) ограничение свободы;
- 6) лишение свободы.

Статья 110. Общественные работы

Общественные работы назначаются осужденному, достигшему шестнадцатилетнего возраста ко дню постановления приговора, на срок от тридцати до ста восьмидесяти часов и заключаются в выполнении работ, посильных для такого лица. Продолжительность исполнения данного вида наказания не может превышать трех часов в день и трех дней в неделю. Осужденными, получающими образование либо имеющими постоянное место работы, общественные работы отбываются в свободное от учебы или основной работы время.

Статья 111. Штраф

1. Штраф назначается лицу, совершившему преступление в возрасте до восемнадцати лет, если оно имеет самостоятельный заработок (доход) или имущество, в размере от пяти до пятидесяти базовых величин.

2. В случае невозможности взыскания штрафа при отсутствии признаков уклонения от его уплаты суд по представлению органа, на который возложено исполнение наказания, может заменить штраф общественными работами или принудительными мерами воспитательного характера.

Статья 112. Лишение права заниматься определенной деятельностью

Лишение права заниматься определенной деятельностью назначается лицу, достигшему шестнадцатилетнего возраста ко дню постановления приговора, на срок от одного года до трех лет.

Статья 113. Исправительные работы

1. Исправительные работы назначаются лицу, достигшему шестнадцатилетнего возраста ко дню постановления приговора, на срок от двух месяцев до одного года по месту работы.

2. Из заработка осужденного к исправительным работам производится удержание в доход государства в размере, установленном приговором суда, в пределах от пяти до пятнадцати

процентов.

Статья 114. Арест

Арест назначается несовершеннолетнему, достигшему шестнадцатилетнего возраста ко дню постановления приговора, и устанавливается на срок от одного до двух месяцев.

Статья 114¹. Ограничение свободы

Ограничение свободы назначается лицу, совершившему преступление в возрасте до восемнадцати лет, на срок от шести месяцев до трех лет. Лицу, не достигшему восемнадцатилетнего возраста ко дню постановления приговора, ограничение свободы назначается без направления в исправительное учреждение открытого типа, а лицу, достигшему восемнадцатилетнего возраста ко дню постановления приговора, – с направлением или без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Статья 115. Лишение свободы

1. Лицу, впервые совершившему в возрасте до восемнадцати лет преступление, не представляющее большой общественной опасности, или менее тяжкое преступление, наказание в виде лишения свободы не назначается.

1¹. Правило, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, не применяется:

- 1) в отношении иностранных граждан и не проживающих постоянно в Республике Беларусь лиц без гражданства;
- 2) в отношении лиц, совершивших преступления экстремистской направленности;
- 3) в отношении лиц, совершивших преступления, сопряженные с применением насилия либо угрозой его применения или повлекшие по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения;
- 4) при осуждении с применением мер уголовной ответственности, предусмотренных [статьями 77 и 78](#) настоящего Кодекса.

2. Лицу, совершившему преступление в возрасте до восемнадцати лет, срок наказания в виде лишения свободы не может превышать:

- 1) за менее тяжкое преступление – трех лет;
- 2) за тяжкое преступление – семи лет;
- 3) за особо тяжкое преступление – десяти лет;
- 4) за особо тяжкое преступление, сопряженное с умышленным посягательством на жизнь человека либо с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, – двенадцати лет.

3. Лицу, не достигшему восемнадцатилетнего возраста ко дню постановления приговора или замены наказания в соответствии с частью 8 [статьи 55](#) настоящего Кодекса, отбывание наказания в виде лишения свободы назначается в воспитательной колонии.

4. Лицу, совершившему преступление в возрасте до восемнадцати лет и достигшему восемнадцатилетнего возраста ко дню постановления приговора или замены наказания в соответствии с частью 8 [статьи 55](#) настоящего Кодекса, отбывание наказания в виде лишения свободы назначается в исправительной колонии в условиях общего режима.

Статья 116. Назначение наказания

1. При назначении наказания несовершеннолетнему учитываются, кроме обстоятельств, указанных в [статьях 62, 66, 67 и 69](#) настоящего Кодекса, условия его жизни и воспитания, степень психического развития, состояние здоровья, иные особенности личности, а также влияние других лиц.

2. Лицу, совершившему в возрасте до восемнадцати лет несколько преступлений, включающих преступления, не представляющие большой общественной опасности, менее тяжкие либо тяжкие преступления в любом сочетании, окончательное наказание назначается путем поглощения менее строгого наказания более строгим либо путем частичного или полного сложения наказаний. При этом окончательное наказание не может превышать максимального срока или размера наказания, предусмотренного за наиболее тяжкое из совершенных преступлений, с учетом ограничений, предусмотренных [статьей 115](#) настоящего Кодекса.

3. Лицу, совершившему в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет несколько преступлений, включающих хотя бы одно особо тяжкое преступление, окончательное наказание в виде лишения свободы не может быть назначено на срок свыше тринадцати лет.

4. Лицу, совершившему в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет несколько преступлений, включающих хотя бы одно особо тяжкое преступление, окончательное наказание в виде лишения свободы не может быть назначено на срок свыше пятнадцати лет.

5. Окончательное наказание в виде лишения свободы по совокупности приговоров несовершеннолетнему не может быть назначено на срок более семнадцати лет.

Статья 117. Осуждение несовершеннолетнего с применением принудительных мер воспитательного характера

1. Если в процессе судебного рассмотрения будет установлено, что исправление несовершеннолетнего, осуждаемого за совершение преступления, не представляющего большой общественной опасности, или впервые осуждаемого за совершение менее тяжкого преступления, возможно без применения уголовного наказания, суд может постановить обвинительный приговор и применить к такому лицу вместо наказания принудительные меры воспитательного характера.

1¹. Принудительные меры воспитательного характера также могут быть применены к несовершеннолетнему в случае, предусмотренном частью 2 [статьи 111](#) настоящего Кодекса.

2. В соответствии с частью 1 настоящей статьи суд может применить следующие принудительные меры воспитательного характера:

1) предостережение, заключающееся в разъяснении несовершеннолетнему последствий повторного совершения преступлений, предусмотренных настоящим Кодексом;

2) возложение обязанности публично или в иной форме, определяемой судом, принести извинение потерпевшему;

3) возложение на несовершеннолетнего, достигшего пятнадцатилетнего возраста ко дню постановления приговора, обязанности возместить своими средствами или устранить своим трудом причиненный ущерб при условии, что несовершеннолетний имеет самостоятельный заработок и размер ущерба не превышает его среднемесячного заработка (дохода). В ином случае возмещение ущерба производится в порядке гражданского судопроизводства;

4) ограничение свободы досуга несовершеннолетнего на срок от одного до шести месяцев, заключающееся в возложении на него обязанности соблюдения определенного порядка использования свободного от учебы и работы времени. Суд может предусмотреть запрет посещения определенных мест, использования определенных форм досуга, в том числе связанных с управлением механическим транспортным средством, ограничение пребывания вне дома в определенное время суток, обязанность являться для регистрации в орган, осуществляющий контроль за поведением несовершеннолетнего;

5) помещение несовершеннолетнего на срок до двух лет, но не более чем до достижения им восемнадцатилетнего возраста в специальное воспитательное учреждение. Пребывание осужденного в специальном воспитательном учреждении может быть прекращено досрочно судом, если несовершеннолетний исправился и нет необходимости в дальнейшем применении указанной принудительной меры воспитательного характера, а равно в случаях возникновения обстоятельств, препятствующих нахождению осужденного в этих учреждениях.

3. Условия содержания несовершеннолетнего в специальном воспитательном учреждении устанавливаются законодательством Республики Беларусь.

4. В течение срока судимости при применении принудительных мер воспитательного характера, предусмотренных пунктами 1–4 части 2 настоящей статьи, за несовершеннолетним осуществляется профилактическое наблюдение и на него возлагаются обязанности, предусмотренные частью 2 статьи 81 настоящего Кодекса.

5. В случае злостного уклонения несовершеннолетнего в течение срока судимости от исполнения принудительной меры воспитательного характера суд по представлению органа, ведающего ее исполнением, может заменить данную меру на более строгую, предусмотренную частью 2 настоящей статьи.

ГЛАВА 16

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ

Статья 118. Освобождение несовершеннолетнего от уголовной ответственности

1. Лицо, впервые совершившее в возрасте до восемнадцати лет преступление, не представляющее большой общественной опасности, или менее тяжкое преступление, может быть освобождено от уголовной ответственности с передачей его под наблюдение родителей или лиц, их заменяющих, по их просьбе, если по характеру совершенного преступления, данным

о личности и иным обстоятельствам дела исправление несовершеннолетнего возможно без привлечения его к уголовной ответственности.

2. Передача несовершеннолетнего, совершившего преступление, под наблюдение родителей или лиц, их заменяющих, допускается при условии внесения ими залога. Сумма залога определяется с учетом материального положения родителей или лиц, их заменяющих, в пределах от десяти- до двадцатикратного размера базовой величины, установленного на день внесения залога, за преступления, не представляющие большой общественной опасности, и в пределах от двадцати- до пятидесятикратного размера базовой величины за менее тяжкие преступления. В случае совершения лицом, переданным под наблюдение, в течение года нового умышленного преступления сумма внесенного залога поступает в доход государства.

Статья 119. Условно-досрочное освобождение от наказания

1. К лицу, осужденному к лишению права заниматься определенной деятельностью, исправительным работам, ограничению свободы или лишению свободы за преступление, совершенное в возрасте до восемнадцати лет, может быть применено условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.

2. Условно-досрочное освобождение от наказания может быть применено к осужденному лишь при его примерном поведении и добросовестном отношении к труду, учебе, доказывающих исправление.

3. Условно-досрочное освобождение от наказания применяется после фактического отбытия:

1) не менее одной трети срока наказания, назначенного судом за преступление, не представляющее большой общественной опасности, и за менее тяжкое преступление;

2) не менее половины срока наказания, назначенного судом за тяжкое преступление;

3) не менее двух третей срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое преступление, а также если лицо ранее осуждалось к лишению свободы за умышленное преступление.

4. Применяя условно-досрочное освобождение от наказания в виде лишения свободы, суд может возложить на осужденного в течение неотбытой части наказания выполнение следующих обязанностей:

1) не менять место жительства без согласия органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного;

2) не выезжать по личным делам на срок более одного месяца за пределы района (города) места жительства без согласия этого органа;

3) периодически являться в этот орган для регистрации;

4) находиться после наступления определенного времени по месту жительства;

5) не посещать определенные места;

6) поступить на работу или учебу или заниматься иной деятельностью, при осуществлении которой лицо считается занятым в соответствии с законодательством о занятости населения (за исключением лиц, указанных в пунктах 2–5 части 4 [статьи 81](#) настоящего Кодекса);

7) продолжить курс лечения от хронического алкоголизма, наркомании, токсикомании;

8) возместить полностью или частично с учетом материального положения осужденного причиненный преступлением ущерб (вред) в случае невозмещения его на день принятия решения об условно-досрочном освобождении.

4¹. В течение неотбытой части наказания за осужденным осуществляется профилактическое наблюдение и на него возлагаются обязанности, предусмотренные частью 2 [статьи 81](#) настоящего Кодекса.

5. Если в течение оставшегося неотбытого срока наказания:

1) осужденный, несмотря на официальное предупреждение, не выполняет возложенные на него обязанности либо неоднократно нарушал общественный порядок, за что к нему дважды были применены меры административного взыскания, то по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, суд может отменить условно-досрочное освобождение;

2) осужденный совершает умышленное преступление, а равно преступление по неосторожности, за которое он осуждается к лишению свободы, суд назначает ему наказание по правилам, предусмотренным [статьей 73](#) настоящего Кодекса.

6. Лица, обязанные возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, осужденные за преступления, предусмотренные [статьей 174](#) настоящего Кодекса, и за иные преступления, совершенные в период работы в организациях на основании судебного постановления, не подлежат условно-досрочному освобождению от наказания.

Статья 120. Замена неотбытой части наказания более мягким

1. Лицу, осужденному к исправительным работам, ограничению свободы или лишению свободы за преступление, совершенное в возрасте до восемнадцати лет, неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким наказанием в пределах сроков (размеров), установленных для этого вида наказания в соответствии со [статьями 110–114¹](#) настоящего Кодекса (без превышения неотбытого срока заменяемого наказания).

2. Замена неотбытой части наказания более мягким наказанием может быть применена к твердо вставшему на путь исправления осужденному при его примерном поведении и добросовестном отношении к труду, учебе.

3. Замена неотбытой части наказания более мягким наказанием применяется после фактического отбытия:

1) не менее одной четверти срока наказания, назначенного судом за преступление, не представляющее большой общественной опасности, или за менее тяжкое преступление;

2) не менее одной трети срока наказания, назначенного судом за тяжкое преступление;

3) не менее половины срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое преступление, а также если ранее лицо осуждалось к лишению свободы за умышленное преступление.

3¹. При замене неотбытой части наказания более мягким наказанием оно назначается в пределах сроков, установленных законом для этого вида наказания, и не должно превышать

неотбытого срока заменяемого наказания. При замене неотбытой части наказания более мягким наказанием одному дню заменяемого наказания соответствует один день более мягкого наказания, а при назначении в качестве более мягкого наказания общественных работ семи дням заменяемого наказания соответствуют шесть часов общественных работ.

4. К лицу, которому наказание было заменено более мягким, условно-досрочное освобождение от наказания применяется по правилам, предусмотренным статьей 119 настоящего Кодекса, исходя из назначенного приговором суда срока наказания с учетом его сокращения в соответствии с актами амнистии, помилования.

Статья 121. Погашение судимости

1. Лицо, совершившее преступление в возрасте до восемнадцати лет и отбывшее наказание в виде общественных работ, штрафа, лишения права заниматься определенной деятельностью, исправительных работ, ареста, ограничения свободы либо в виде лишения свободы за преступление, совершенное по неосторожности, считается не имеющим судимости.

2. Судимость лица, осужденного без назначения наказания за преступление, совершенное в возрасте до восемнадцати лет, погашается:

1) по истечении трех месяцев со дня вступления в законную силу приговора суда за преступление, не представляющее большой общественной опасности;

2) по истечении шести месяцев – за менее тяжкое преступление.

3. Судимость лица, осужденного с применением принудительных мер воспитательного характера, погашается:

1) по истечении трех месяцев со дня вступления в законную силу приговора суда за преступление, не представляющее большой общественной опасности;

2) по истечении шести месяцев – за менее тяжкое преступление;

3) по истечении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном воспитательном учреждении независимо от категории преступления.

4. Судимость лица, осужденного к лишению свободы за умышленное преступление, совершенное в возрасте до восемнадцати лет, погашается после отбытия основного и дополнительного наказаний:

1) по истечении шести месяцев – за преступление, не представляющее большой общественной опасности;

2) по истечении одного года – за менее тяжкое преступление;

3) по истечении двух лет – за тяжкое преступление;

4) по истечении четырех лет – за особо тяжкое преступление.

5. В отношении лица, отбывшего лишение свободы, допускается досрочное снятие судимости по правилам статьи 98 настоящего Кодекса.

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ VI

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА, БЕЗОПАСНОСТИ

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ**ГЛАВА 17****ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА****Статья 122. Подготовка либо ведение агрессивной войны**

1. Планирование либо подготовка агрессивной войны – наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.
2. Развязывание либо ведение агрессивной войны – наказываются лишением свободы на срок от семи до двадцати пяти лет, или пожизненным лишением свободы, или смертной казнью.

Статья 123. Пропаганда войны

1. Распространение в любой форме взглядов, идей или призывов с целью вызвать агрессию одной страны против другой (пропаганда войны) – наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.
2. Пропаганда войны, совершенная лицами, занимающими высшие государственные должности, – наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

Статья 124. Акт терроризма в отношении представителя иностранного государства или международной организации

1. Насилие в отношении представителя иностранного государства или международной организации, захват и (или) удержание его в качестве заложника, похищение и (или) лишение его свободы в целях провокации международных осложнений или войны либо дестабилизации общественного порядка в иностранном государстве – наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом или без штрафа.
2. Убийство представителя иностранного государства или международной организации в целях провокации международных осложнений или войны либо дестабилизации общественного порядка в иностранном государстве – наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати пяти лет со штрафом или без штрафа, или пожизненным лишением свободы, или смертной казнью.

Примечание. Лицо, участвовавшее в приготовлении к деяниям, предусмотренным настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности за эти деяния, если оно своевременным предупреждением государственных органов или иным образом предотвратило

акт терроризма в отношении представителя иностранного государства или международной организации.

Статья 125. Нападение на учреждения, пользующиеся международной защитой

1. Нападение на служебные или жилые помещения учреждений, пользующихся международной защитой, либо на транспортные средства этих учреждений с целью провокации международных осложнений или войны –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом или без штрафа.

2. То же действие, повлекшее по неосторожности смерть человека, либо причинение тяжкого телесного повреждения, либо сопряженное с умышленным уничтожением имущества или важных документов, –

наказывается лишением свободы на срок от трех до тринадцати лет со штрафом или без штрафа.

Примечание. Лицо, участвовавшее в приготовлении к деяниям, предусмотренным настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности за эти деяния, если оно своевременным предупреждением государственных органов или иным образом оказало содействие в предотвращении нападения на учреждения, пользующиеся международной защитой.

Статья 126. Акт международного терроризма

1. Совершение на территории иностранного государства либо на территории дипломатического представительства, консульского учреждения иностранного государства, находящихся на территории Республики Беларусь, взрыва, поджога, затопления, иных деяний общеопасным способом либо создающих опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений или наступления иных тяжких последствий в целях провокации международных осложнений или войны либо дестабилизации общественного порядка в иностранном государстве (акт международного терроризма) –

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом или без штрафа.

2. Акт международного терроризма, совершенный повторно, либо группой лиц по предварительному сговору, либо лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные [статьями 124, 125, 127, 131, 287, 289–292](#), частью 4 [статьи 294](#), частью 4 [статьи 295](#), частью 4 [статьи 309](#), частью 3 [статьи 311](#), частью 3 [статьи 322](#), частью 3 [статьи 323](#), [статьей 324](#), частью 3 [статьи 333](#), [статьями 359, 360, 361^{1–361⁵}](#) настоящего Кодекса, или сопряженный с причинением тяжких телесных повреждений, –

наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет со штрафом или без штрафа.

3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные организованной группой, либо с применением объектов использования атомной энергии, либо с использованием радиоактивных веществ или ядерных материалов, сильнодействующих, токсичных химических или биологических веществ или сопряженные с убийством человека, а равно убийство государственного или общественного деятеля иностранного государства в целях провокации международных осложнений или войны либо дестабилизации общественного порядка в иностранном государстве –

наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати пяти лет со штрафом или без штрафа, или пожизненным лишением свободы, или смертной казнью.

Примечания:

1. Лицо, участвовавшее в приготовлении к деяниям, предусмотренным настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности за эти деяния, если оно своевременным предупреждением государственных органов или иным образом предотвратило акт международного терроризма.

2. Под территорией дипломатического представительства, консульского учреждения иностранного государства, находящихся на территории Республики Беларусь, в настоящей статье понимаются помещение, здание (часть здания), земельный участок, используемые дипломатическим представительством, консульским учреждением иностранного государства для их размещения на территории Республики Беларусь.

Статья 127. Геноцид

Действия, совершаемые с целью планомерного уничтожения полностью или частично какой-либо расовой, национальной, этнической, религиозной группы или группы, определенной на основе любого другого произвольного критерия, путем убийства членов такой группы или причинения им тяжких телесных повреждений, либо умышленного создания жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение такой группы, либо насильственной передачи детей из одной этнической группы в другую, либо принятия мер по воспрепятствованию деторождению в среде такой группы (геноцид), –

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати пяти лет со штрафом или без штрафа, или пожизненным лишением свободы, или смертной казнью.

Статья 128. Преступления против безопасности человечества

Депортация, незаконное содержание в заключении, обращение в рабство, массовое или систематическое осуществление казней без суда, похищение людей, за которым следует их исчезновение, пытки или акты жестокости, совершаемые в связи с расовой, национальной, этнической принадлежностью, политическими убеждениями и вероисповеданием гражданского населения, –

наказываются лишением свободы на срок от семи до двадцати пяти лет, или пожизненным лишением свободы, или смертной казнью.

Примечание. Под пыткой понимается любое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняются сильная боль, физическое или психическое страдание в целях понуждения данного лица либо третьего лица к действиям, противоречащим их воле, в том числе чтобы получить от них сведения или признания, а также в целях наказания либо в иных целях либо по любой причине, основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание причиняются государственным должностным лицом, выступающим в официальном качестве, с использованием своих служебных полномочий, или по его подстрекательству, или с его ведома или молчаливого согласия. В это определение не включаются боль или страдания, которые возникают вследствие применения мер процессуального или иного законного принуждения.

Статья 129. Производство, накопление либо распространение запрещенных средств ведения войны

Производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт запрещенных международными договорами Республики Беларусь средств массового поражения, иных запрещенных средств ведения войны или составляющих к ним либо проведение исследований, направленных на изготовление или применение таких средств или составляющих к ним, – наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Статья 130. Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни

1. Умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни по признаку расовой, национальной, религиозной, языковой или иной социальной принадлежности, – наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.
2. Те же действия, соединенные с насилием либо совершенные должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, – наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет.
3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные группой лиц либо повлекшие по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Примечание. Под иной социальной принадлежностью в настоящей статье понимается принадлежность лица к определенной социальной группе по признаку пола, возраста, профессии, рода занятий, места жительства и иной социально-групповой идентификации.

Статья 130¹. Реабилитация нацизма

1. Умышленные действия по реабилитации нацизма – наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.
2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, соединенные с насилием либо совершенные должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, – наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет.
3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные группой лиц либо повлекшие по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Статья 130². Отрицание геноцида белорусского народа

1. Отрицание геноцида белорусского народа, содержащееся в публичном выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации, либо в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет, иной сети электросвязи общего пользования или выделенной сети электросвязи, – наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.
2. Действие, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное лицом, ранее судимым за отрицание геноцида белорусского народа, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, – наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Статья 131. Экоцид

- Умышленное массовое уничтожение растительного или животного мира, либо отравление атмосферного воздуха или водных ресурсов, либо совершение иных умышленных действий, способных вызвать экологическую катастрофу (экоцид), –
- наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом или без штрафа.

ГЛАВА 18

ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ДРУГИЕ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОВ И ОБЫЧАЕВ ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ

Статья 132. Вербовка, обучение, финансирование и использование наемников

- Вербовка, обучение, финансирование, иное материальное обеспечение и использование наемников для участия в вооруженных конфликтах или военных действиях –
- наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Статья 133. Наемничество

Участие на территории иностранного государства в вооруженных конфликтах, военных действиях лица, не входящего в состав вооруженных сил воюющих сторон и действующего в целях получения материального вознаграждения без уполномочия государства, гражданином которого оно является или на территории которого постоянно проживает (наемничество), –
наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом или без штрафа.

Статья 134. Применение оружия массового поражения

Применение оружия массового поражения, запрещенного международным договором Республики Беларусь, –

наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати пяти лет, или пожизненным лишением свободы, или смертной казнью.

Статья 135. Нарушение законов и обычаев войны

1. Принуждение лиц, сдавших оружие или не имеющих средств защиты, раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, медицинских работников, санитарного и духовного персонала, военнопленных, гражданского населения на оккупированной территории или в районе военных действий, иных лиц, пользующихся во время военных действий международной защитой, к службе в вооруженных силах противника или к переселению, либо лишение их права на независимый и беспристрастный суд, либо ограничение права этих лиц на защиту в уголовном судопроизводстве –

наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до семи лет.

2. Причинение тяжких телесных повреждений лицам, названным в части первой настоящей статьи, либо истязание, либо проведение над ними, даже с их согласия, медицинских, биологических и других экспериментов, либо использование их для прикрытия своих войск или объектов от военных действий, либо захват и удержание таких лиц в качестве заложников, либо угон гражданского населения для принудительных работ –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.

3. Умышленное убийство лиц, названных в части первой настоящей статьи, –

наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати пяти лет, или пожизненным лишением свободы, или смертной казнью.

Статья 136. Преступные нарушения норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов

Нарушения норм международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта:

1) применение средств и методов ведения войны, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие;

2) умышленное причинение обширного, долговременного и серьезного ущерба природной среде;

3) нападение на обладающие с защитной целью отличительными эмблемами Красного Креста, Красного Полумесяца, Красного Кристалла персонал, строения, оборудование, транспортные формирования и транспортные средства;

4) использование голода среди гражданского населения в качестве метода ведения военных действий;

5) вербовка лиц, не достигших пятнадцатилетнего возраста, в вооруженные силы либо разрешение им принимать участие в военных действиях;

5¹) вербовка лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста, в вооруженные группы, отличные от вооруженных сил государства, или использование их в военных действиях в составе этих вооруженных групп;

6) произвольное и производимое в большом масштабе разрушение или присвоение имущества, не вызываемые военной необходимостью;

7) превращение необороняемых местностей и демилитаризованных зон в объект нападения;

8) превращение в объект нападения либо уничтожение культурных ценностей, находящихся под защитой, при отсутствии военной необходимости, а равно хищение таких ценностей в крупных масштабах или совершение в отношении их актов вандализма;

8¹) использование культурных ценностей, находящихся под усиленной защитой, либо непосредственно прилегающих к ним мест для поддержания военных действий, а равно превращение этих ценностей либо непосредственно прилегающих к ним мест в объект нападения;

9) нарушение соглашений о перемирии, приостановлении военных действий или местных соглашений, заключенных с целью вывоза, обмена или перевозки раненых и умерших, оставленных на поле сражения;

10) совершение нападения на гражданское население или на отдельных гражданских лиц;

11) совершение нападения неизбирательного характера, затрагивающего гражданское население или гражданские объекты, когда заведомо известно, что такое нападение повлечет чрезмерные потери среди гражданских лиц либо причинит чрезмерный ущерб гражданским объектам;

12) совершение нападения на установки или сооружения, содержащие опасные силы, когда заведомо известно, что такое нападение повлечет чрезмерные потери среди гражданских лиц либо причинит чрезмерный ущерб гражданским объектам;

13) совершение нападения на лицо, заведомо для виновного прекратившее принимать непосредственное участие в военных действиях;

14) перемещение части собственного гражданского населения на оккупируемую территорию;

15) неоправданная задержка репатриации военнопленных и гражданских лиц;

16) применение в вооруженном конфликте иных средств и методов ведения войны, запрещенных международным договором Республики Беларусь, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двадцати лет.